



MANDATARIO DEL AUTOMOTOR

PARTE GENERAL

INTRODUCCIÓN

REGIMEN REGISTRAL DE AUTOMOTORES

Son el conjunto de normas, decretos, leyes, resoluciones ministeriales, disposiciones y circulares que regulan la publicidad registral de los automotores; requisitos y efectos de la inscripción, de la constitución, transmisión y afectación, modificación y extensión de los derechos reales sobre los mismos y la organización y el funcionamiento de los Registros Seccionales legalmente creados a tal fin.

Atiende a la inscripción registral con relación a los bienes muebles registrables, conforme a lo establecido en el Código Civil en cuanto al concepto de cosa aplicable a los automotores.

ENCUADRE JURIDICO DEL AUTOMOTOR

Art. 2311CC: se llama cosa en este código, los objetos materiales susceptibles de tener valor económico.

Art. 2313 CC: Las cosas son muebles e inmuebles por su naturaleza o por accesión o por su carácter representativo.

Art. 2318 CC: son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro sea moviéndose por si misma o sea que solo se muevan por fuerza externa.

Art. 2351 CC: habrá posesión de las cosas cuando alguna persona por si, o por otro, tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad.

IDENTIFICACION DEL AUTOMOTOR.

DOCUMENTACION

El Titulo de Propiedad del Automotor es un instrumento publico que podríamos incluir en el art. 979 del Código Civil, inc. 2. El art. 6° del Régimen Jurídico del Automotor establece la obligatoriedad de la inscripción del dominio de todos los automotores comprendidos en el art 5°, en el Registro nacional de Propiedad del Automotor. Agrega que a todo automotor se le asignara al incluirlo por primera vez, un documento individualizante que se denominara “Titulo del Automotor”. Este Titulo acreditara las condiciones de dominio, los gravámenes que afecten al automotor.

Datos incluidos en el Titulo del Automotor

- 1) Lugar y fecha de expedición.*
- 2) Numero de dominio asignado*
- 3) Elementos que individualizan el vehiculo: Marca de fabrica ‘ modelo ‘ n° de chasis y/o motor, tipo de carrocería, peso del vehiculo, etc*
- 4) Uso*
- 5) Personas Física: nombre, apellido, nacionalidad, estado civil, domicilio, DNI, CUIT o CUIL*
- 6) Modificaciones que se hayan introducido al vehiculo y que alteren su individualización.*

IDENTIFICACION DEL AUTOMOTOR



PLACAS DE IDENTIFICACION METALICAS

Los automotores se identificarán desde su inscripción inicial con las placas de identificación metálicas, que le otorgará el Registro a su titular. Una placa se colocará en la parte delantera y otra en la trasera, excepto en moto vehículos que se entrega solo una que se colocará en la parte trasera. La adjudicación de las placas a los Registros Seccionales está a cargo del departamento Delegaciones del Reg. Central.

GRABADO DE CRISTALES

Será obligatorio el grabado del nro. De dominio en los cristales del automotor.

Debe efectuarse dentro de los 15 días hábiles desde la fecha de su inscripción o convocatoria. En el titulo deberá figurar la leyenda. DEBERA GRABAR CRISTALES.

LEGAJO B

Con todas las presentaciones, tramites, documentos y actuaciones referidas a un automotor, se formara un Legajo B, que integrará el archivo del Registro Seccional donde aquel se encuentra radicado. Cada Legajo B se encabezará con una Hoja de Registro donde se asentarán todos los trámites realizados en el Legajo. Cada trámite retirado debe constar de los datos de la persona que los retiró.

SOLICITUDES TIPO

EXPEDICION Y VALIDEZ

Las solicitudes tipo serán entregadas gratuitamente por los Registros siempre que:

- *El Registro ante en que se presente el trámite sea el de la radicación del automotor, o el de la futura radicación, solo en el supuesto de peticionarse ante ese Registro el cambio de radicación o el cambio de radicación en forma simultánea con otros tramites, **solo se entregara gratuitamente el F 04.***
- *Que el peticionario sea alguno de los firmantes de la Solicitud Tipo y la suscriba ante el encargado del Registro.*

GRATUITA:

Los siguientes trámites, que se harán en F 02 Especial

- *Anotaciones de embargos, litis, medidas de no innovar y otras medidas judiciales relacionadas al automotor.*
- *Levantamiento de las medidas judiciales mencionadas anteriormente.*
- *Anotaciones de inhibiciones, afectaciones y otras medidas judiciales personales.*
- *Levantamiento de inhibiciones afectaciones y otras medidas judiciales personales.*
- *Los pedidos de informes ordenados en juicios requeridos por medio de oficios firmados por autoridad judicial o letrado patrocinante. Y los que tuvieran por objeto acreditar el haber sucesorio.*

*Las solicitudes 12, 13, 13A, 13B: **NO** se efectuara en forma gratuita.*

*Las solicitudes 01: **NO** serán vendidas en los Registros Seccionales.*

Las solicitudes deberán ser firmadas por los peticionarios. Puede solicitarse la firma a ruego (que no sepa, o no pueda firmar), el certificante deberá:

- *Dejar constancia del motivo de la imposibilidad.*



- *Acreditar la identidad de las partes.*
- *Explicar al peticionario el contenido del tramite*
- *Tomar la impresión digital.*

*La fecha de emisión de las solicitudes tipo, esta dada por el día de la certificación de las firmas. En caso de existir más de una firma se considerara fecha de expedición la de la certificación de la **primera** de ellas.*

*Todas las solicitudes tipo, tienen un plazo de validez de **90 días hábiles** vencido ese plazo la solicitud no tendrá validez.*

***Excepto para la ST 08**, que pasados los **90 días hábiles** pagará recargo por **mora**, esto es así porque la ST 08 instrumenta derechos, o sea que se necesitan las firmas de las dos partes para que tenga validez. Lo mismo sucede con las prendas.*

*No se dará curso a tramites donde la en la Solicitud Tipo se haya **enmendado la totalidad del nombre y apellido** de alguna de las partes o **la totalidad de la identificación del dominio**.*

Las restantes enmiendas deben estar salvadas en el rubro OBSERVACIONES de la solicitud tipo y firmadas por las partes.

Las solicitudes tipo deben llenarse a maquina o con letra de imprenta en tinta negra o azul, deben cerrarse los espacios no utilizados.

Los datos o manifestaciones que las partes asienten en la solicitud tipo, tienen carácter de declaración jurada asumiendo las responsabilidades penales del caso.

*En caso de **condominio** los 2 primeros condóminos figuraran en un primer juego de la solicitud tipo, los siguientes en otro igual. Esto no es valido para el F 03 de prenda que se consignará **Y OTROS**.*

No se exigirá acreditación del estado civil ni del apellido del cónyuge, es declarativo.

*En caso de **SOCIEDADES DE HECHO**, se deberá completar una S/T con los datos de la sociedad y su CUIT, suscripta por cualquiera de los socios y se acompañara tantas S/T como numero de socios tenga la sociedad, suscripta por cualquiera de los socios.*

*No podrán realizar **mas de una** petición por solicitud tipo, **excepto en la ST 04** cuando se peticiona alta y baja de motor simultáneamente.*

En el caso de transferencia por escritura publica, deberá presentarse el testimonio o acta notarial y como minuta la ST 08 suscripto por el escribano autorizante.

En el caso de transferencia ordenada por autoridad judicial o administrativa, deberá presentarse testimonio u oficio y como minuta el formulario tipo que corresponda, suscripto por la autoridad mencionada o por la persona a quien se la haya autorizado en el oficio. Lo mismo se aplicará para la solicitud de informes ordenados por autoridad judicial o que tengan por objeto acreditar el haber sucesorio. En los casos en que la firma se estampe como minuta no requerirá certificación.

CUIT o CUIL



Las personas físicas o jurídicas que petitionen inscripción inicial, transferencia, así como los acreedores que soliciten inscripción, cancelación, modificación, endoso o reinscripción de prenda o en tramites posteriores que modifiquen el dominio deberán presentar su clave de identificación.

ARANCELES

Se abonarán los trámites de acuerdo a los aranceles que fije el Ministerio de Justicia.

Quedan exceptuados del pago de arancel:

- *Las medidas y pedidos de informes dispuestos por autoridad judicial, siempre que en la orden respectiva se haga constar que han sido dictados de oficio, o que provengan de la justicia penal y tengan carácter informativo o cautelar.*
- *Las medidas y pedidos de informes dispuestos por las siguientes autoridades en ejercicio: Congreso de la Nación, Fiscalía nacional de investigaciones, fuerzas armadas y de seguridad, administración de Aduanas, SIDE, DGI, instructores en sumarios, tribunal de cuentas de la Nación.*
- *Las medidas y pedidos de informes dispuesto por autoridad nacional, provincial o municipal.*
- *Los pedidos de informes con fines estadísticos autorizados por la Dir. Nac.*
- *Las transferencias a favor de comerciantes habitualistas (ver transferencias)*

PRESENTACION Y RECEPCION DEL TRAMITE

El trámite debe presentarse en el Registro que corresponde por jurisdicción. (o sea donde esté radicado el automotor)

En los siguientes casos también será competente el Registro de la futura radicación:

- a.-- Cuando se trate del titular que cambie de domicilio o guarda habitual, a un lugar distinto de la jurisdicción del Registro donde está radicado el automotor y opte por presentar en el Registro con jurisdicción al nuevo domicilio el cambio de radicación ST 04). Esta norma no será aplicable cuando el nuevo Registro tenga su asiento en la misma ciudad o jurisdicción.*
- b.-- Cuando se trate de un adquirente cuyo domicilio o guarda habitual sea distinto del lugar de radicación del automotor y opte por presentar en el Registro de su domicilio, el cambio de radicación. Presentando simultáneamente la documentación que lo acredite como tal (ST08 y todos los requisitos para la transferencia)*
- c.-- Cuando se trate de inscripción inicial, será competente el Registro correspondiente al domicilio o guarda habitual del titular. En el caso de **inscripción inicial presentada simultáneamente con una inscripción de prenda**, podrá presentarse en el Registro con jurisdicción al domicilio del acreedor prendario, siempre que el domicilio del titular se encuentre a más de **200 Km.** En línea recta del Registro correspondiente al domicilio del acreedor.*

Una vez recibido el trámite por el Registro correspondiente, este colocará el cargo en el ángulo superior derecho de la solicitud tipo, indicando fecha, ida y hora de la recepción, juntamente con el código del registro y el sello y firma del receptor del trámite. Iguales datos se consignaran en el recibo de arancel, agregándose el nro. De dominio, excepto en inscripciones iniciales o los relacionados a la persona (inhibiciones)

El recibo se devuelve al interesado. Si juntamente con el trámite se acompañase otra documentación (titulo, prenda, poderes etc.) debe dejarse constancia de recepción en el dorso del arancel.

Si el tramite lo peticiona un mandatario matriculado, este debe colocar su sello verticalmente en el margen izquierdo de cada solicitud tipo.

Si el tramite es presentado por el nuevo adquirente en el Registro de la nueva jurisdicción, debe tenerse en cuenta que carecerá de toda eficacia y prioridad frente a los tramites que se presenten ante el Registro donde este radicado el automotor aun cuando estos sean posteriores en el tiempo, dado que la



solicitud de transferencia solo tiene por objeto acreditar la condición de adquirente del peticionario del cambio de radicación y recién será considerada como petición formal una vez operado el cambio de radicación.

Si por el tipo de presentación no se abonare arancel, igualmente se entregara un recibo consignándose trámite gratuito.

Los trámites se procesaran dentro de las 48 hs.

Las observaciones al trámite que realice el Registro deben efectuarse en el Anexo I, por duplicado, entregándose el original al interesado. Debe contener la totalidad de las observaciones y sus fundamentos.

Las observaciones tienen un plazo de validez de 15 días hábiles administrativos, dentro de los cuales debe solucionarse lo observado, pasado el plazo y si no se ha subsanado el motivo de la observación se dará curso a los trámites ingresados posteriormente.

DE LOS PETICIONARIOS

Los trámites podrán ser peticionados mediante la firma del propio interesado, de su representante legal, de su apoderado, de autoridad judicial o administrativa y de las personas autorizadas por estas últimas a suscribir las solicitudes tipo.

***MENORES:** podrán solicitar la inscripción o anotación de trámites cuando:*

- *Se encuentren emancipados por matrimonio, decisión de sus padres o venia judicial.*
- *Cuando sean mayores de 18 años y tengan titulo habilitante para ejercer una profesión o contrato de trabajo.*

PERSONAS FISICAS Y ORGANISMOS OFICIALES

Las personas físicas deberán acreditar su identidad exhibiendo los siguientes documentos:

***ARGENTINOS NATIVOS O NATURALIZADOS:** Con DNI, LE o LC*

***EXTRANJEROS SIN RESIDENCIA EN EL PAIS:** Con Pasaporte*

***EXTRANJEROS CON RESIDENCIA EN EL PAIS:** Con DNI, o CI*

***EXTRANJEROS DE PAISES LIMITROFES:** Con DNI, CI Argentina, CI del país de origen.*

AGENTES DIPLOMATICOS Y CONSULARES EXTRANJEROS O LOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN LA REPUBLICA:** Con los documentos indicados anteriormente o la **Credencial Diplomática expedida por El Min. de Relaciones Exteriores.

ORGANISMOS OFICIALES

Deberán acreditar su condición con los respectivos actos administrativos del que surjan el carácter de representante de los mismos y que tienen facultades suficientes para realizar el acto solicitado.

REPRESENTANTES LEGALES.

***S.A.:** El representante legal de una sociedad es el presidente, lo demuestra con el ultima acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de distribución de cargos, de donde surja su nombramiento, asimismo debe acompañar los estatutos de la sociedad, (Contrato Social)*

Deben presentarse los originales con fotocopias, a las que el registro certificará como autenticas. O fotocopias certificadas por escribano.

O formularios tipo certificados por escribano en donde conste el carácter del firmante, la documentación que tuvo a la vista, y que cuenta con facultades suficientes para el acto.



S.R.L.: Debe acompañar el contrato social, donde figuren los socios gerentes y dirección.

SOCIEDAD DE HECHO Es suficiente la firma de cualquiera de sus socios adjuntando contrato social y presentación del CUIT.

Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.

PUBLICO: - El Estado Nacional, las Provincias y sus Municipios.

- Las entidades autárquicas.
- La Iglesia Católica.

PRIVADO: las asociaciones y fundaciones que tengan como objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente del Estado y obtengan autorización para funcionar.

- Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones aunque no requiera autorización del Estado para funcionar.

APODERADOS

Con poder realizado por escritura publica ante escribano público nacional.

Los **poderes especiales** tienen una validez para el Registro del Automotor de **90 días hábiles**.

Los **poderes generales amplios** de administración y disposición **no tienen vencimiento**

Salvo la que específicamente expresen en el poder. Se consideran poderes generales aquellos que poseen poder general sobre todos los negocios del mandante. Los poderes generales no autorizan a transferir, para ello deberá constar que el poder es de **administración y disposición**.

Deberá presentarse original y fotocopias, que certificara el registro. O fotocopias certificadas por escribano. Si en el Legajo existiera ya, un poder que se encuentra vigente, no será necesario presentarlo nuevamente.

RETIRO DE DOCUMENTACION

La documentación de los registros, solo puede ser retirada contra la presentación del arancel correspondiente. En caso de extravío, la denuncia policial correspondiente.

CERTIFICACION DE FIRMAS

Las firmas deben estar certificadas por:

- Encargado de Registro en cuya jurisdicción tenga domicilio el comprador o uno de los condóminos o se encuentre el lugar denunciado por éste como guarda habitual. Debe ser el encargado del registro de la radicación o de la futura radicación del automotor.
- Escribano publico.
- Director, subdirector o jefe de departamento de la Dirección Nacional u otras personas que se desempeñen bajo exclusiva autoridad de la Dir. Nacional, siempre que estas últimas estén expresamente habilitadas para ello por dicho organismo.
- Juez, secretario, prosecretario o juez de Paz. Solo tendrán validez para ser presentadas en los registros cuya jurisdicción territorial comprenda la del tribunal en la que se desempeñe el magistrado.
- Cónsules de la República en el extranjero.
- Embajadores, jefes de Misiones, representantes de organismos internacionales, cónsules extranjeros acreditados en la República respecto de las firmas de su personal.
- Las personas habilitadas por empresas terminales y por sus concesionarios oficiales inscriptos como comerciantes habitualistas para el caso de inscripción inicial de automotores por ellos vendidos o importados y siempre que con respecto a ese automotor hayan extendido la correspondiente factura



de compra. También podrán certificar la firma del comprador en F 04 por alta de carrocería si se presenta simultáneamente con la inscripción inicial y proviene de una fábrica terminal y hayan certificado la firma en el formulario de inscripción inicial. También podrán certificar la firma del adquirente en el F 02 cuando se soliciten placas provisorias para traslado en una inscripción inicial. Podrán certificar las firmas de un importador directo, declarado en el despacho cuando ellos hayan realizado la gestión de importación, se declara el hecho en Observaciones.

- *En el caso de presentarse el trámite en la futura radicación, el encargado de registro solo podrá certificar las firmas del comprador/es. No así la del vendedor y su cónyuge.*
- *Funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal, respecto a las sociedades de su propiedad, y respecto a su personal autorizado.*
- *Para el contrato de prenda podrán certificar los certificantes de firmas, acreditados por el acreedor.*

NO SE REQUIERE CERTIFICACION:

- *Las firmas en contrato de prenda y sus tramites posteriores, cuando el o uno de los firmantes que actúe como acreedor, sea el Estado, sus reparticiones autárquicas, bancos y demás entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.*
- *Las firmas estampadas por jueces, secretarios personas autorizadas o letrados en las solicitudes tipo que se acompañan como minuta, ni la de los escribanos en transferencias por escritura publica.*
- *Las firmas que se estampan como minuta en una Sociedad de Hecho.*
- *Las firmas que se estampen en la solicitud de informes de dominio.*
- *Anotación y/o levantamiento de embargo, litis medidas de no innovar y otras medidas precautorias respecto al automotor.*
- *Anotación y/o levantamiento de inhibiciones, afectaciones y otras medidas precautorias de tipo personal.*
- *Anotación de comunicaciones de siniestro que formulen las compañías aseguradoras.*
- *Anotación de comunicaciones que formulen las autoridades policiales.*

CERTIFICACIONES EN GENERAL

Toda certificación debe contener:

- *Lugar, fecha y carácter que inviste el certificante.*
- *Debe hacerse constar: Nombre, apellido y documento del firmante, y que la firma ha sido puesta en ese acto en presencia del certificante.*

CERTIFICACIONES EN ESPECIAL

- Escribanos públicos: Debe establecerse el tomo y folio del Libro de Requerimientos*
- Dir. Nacional, Subdirector Nac., o jefes de Dpto. De la Dir. Nacional u otras personas que se desempeñen bajo exclusiva autoridad de la Dir. Nacional siempre que éstas estén debidamente habilitadas por la Dir. Nac.: Solo serán efectuadas en las oportunidades que lo considere pertinente la autoridad certificante. Debe constar el tomo y folio del Libro de Requerimientos.*
- Juez , secretario, prosecretario: solo tendrán validez para ser presentadas ante los Registros cuya jurisdicción territorial comprenda la del Tribunal en el que se desempeñe el magistrado o funcionario certificante. (un juez de Rosario no puede certificar una firma en un tramite que se presenta en Cap. Fed. ,tiene que ser un juez de Cap. Fed.)*
- Cónsules de la República en el Extranjero.*
- Embajadores, jefes de Misiones y Cónsules extranjeros y representantes de organismos internacionales acreditados en la República.*
- Las personas habilitadas por empresas terminales o comerciantes habitualistas, deberán llevar un completo registro de las certificaciones por ellos realizadas.*



VALIDEZ DE LAS CERTIFICACIONES

Las certificaciones de firmas realizadas por las personas enumeradas en a, b, d, e, y f, tendrán validez para ser presentadas en todos los Registros del País cualquiera sea el domicilio o residencia del firmante, con el único resguardo de su legalización.

LEGALIZACION DE LAS CERTIFICACIONES

Se deben legalizar la firma de los escribanos por los Colegios Notariales, cuando la documentación deba presentarse en una jurisdicción distinta.

Las firmas de los representantes diplomáticos, deberán ser legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

CERTIFICACION DE FIRMAS SIN ACREDITACION DE PERSONERIA

Es en el caso que la certificación se refiera únicamente a la firma del interesado y no a la personería y facultades del firmante. Cuando se trate de Sociedades que sus firmas estén certificadas por escribano.

CERTIFICACION DE FIRMAS CON ACREDITACION DE PERSONERIA

Solo en los casos que además de la certificación de firmas, se deba dejar constancia de la personería y facultades del firmante. No se requerirá nueva acreditación de personería cuando obrare ya una vigente en el legajo o hubiera en otro legajo del mismo registro. Se consignara en observaciones el Nro. De dominio.

En el supuesto de presentarse simultáneamente 2 o más tramites, sean referidos al mismo automotor o a otros radicados en el mismo registro, en los que se acredite personería, caso este en que se percibe un solo arancel por acreditación de personería. No así por los trámites presentados.

CONSENTIMIENTO CONYUGAL

*En el caso de **transferencia, baja de dominio o constitución de prenda**, si el titular es de estado civil casado y no se tratare de un bien propio, según constancias en el registro, deberá prestar el consentimiento conyugal.*

No se requerirá consentimiento conyugal en el caso de constitución de prenda para garantizar saldos de precios.

MODOS DE PRESTACION

- *Mediante la firma del cónyuge en el lugar reservado para esto en el formulario tipo, debidamente certificada.*
- *Mediante instrumento público o privado por el cual se le otorgue el consentimiento conyugal para disponer del automotor.*
- *Mediante apoderado, que puede ser el otro cónyuge o un tercero. El poder puede ser especial para el otorgamiento del consentimiento o encontrarse incluida dicha facultad dentro de un poder general. En lo que se refiere al consentimiento conyugal estos poderes NO CADUCAN A LOS 90 DIAS HABILES. Sin perjuicio que caduquen otras facultades incluidas dentro del mismo mandato.*
- *Mediante venia judicial por la que se suple el consentimiento.*

Cuando el dominio de un automotor se encuentre inscripto a nombre de ambos cónyuges en carácter de condóminos, la firma de estos como vendedores resulta suficiente como expresión de consentimiento, no requiriéndose que además este sea reiterado expresamente. También será suficiente como expresión de consentimiento, para la constitución de prenda, donde el cónyuge es el co-deudor, garante o avalista. Por el contrario, la firma del cónyuge dando el consentimiento conyugal para la venta del bien, NO habilita a considerar otorgada la autorización para disponer de su parte en éste, en carácter de condominio vendedor.



En transferencias dispuestas por orden judicial, no se exigirá consentimiento conyugal.

MATRIMONIOS CELEBRADOS EN EL EXTRANJERO

Deberá ceñirse a las leyes de acuerdo si están celebrados en.

- *Bolivia, Perú o Colombia*
- *Uruguay o Paraguay.*
- *En demás países extranjeros.*
- *Iguals normas se exigirán a diplomáticos extranjeros cuando manifiesten que conserven domicilio en el extranjero.*
- *Estos deben presentar: acta de matrimonio legalizada, constancia oficial de su país respecto de su domicilio que quiere acreditar, prueba de la ley extranjera que se invoca, legalizada.*

COMUNICACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.

OFICIOS, CEDULAS, TESTIMONIOS

Cuando estos no sean suscriptos por el juez, deberá transcribirse la parte pertinente al auto que las ordena, deben ser recibidos en todos los registros del país cuando se trate de jueces nacionales.

Cuando están librados por jueces provinciales, serán receptados en todos los Registros con asiento en la provincia donde se desempeñe el Magistrado.

Cuando éstos están librados por jueces provinciales y deban presentarse en Registros de Cap. Fed. deberá cumplir con la Ley Nro. 22.172.(Debe llevar el sello especial que colocará las oficinas habilitadas de la Corte Suprema, Superior Tribunal de Justicia o Máximo Tribunal Judicial de la jurisdicción del Tribunal de la causa.)

Se presentarán en original y 2 copias y la S7T correspondiente como minuta. Esta será suscripta por el Magistrado que ordena la medida o por la autoridad o persona facultada por aquel para firmarla.

Cuando se hiciere constar una persona para diligenciar el trámite, este también podrá firmar la minuta.

El oficio debe contener:

- *Designación y nro. Del tribunal y secretaria y nombre del juez y secretario*
- *Nombre de las partes, objeto o naturaleza del juicio y valor pecuniario si existiera.*
- *Mención sobre la competencia del tribunal oficiante.*
- *Transcripción de las resoluciones que deban notificarse o cumplirse y su objeto claramente expresado si no resultase de la resolución transcripta.*
- *Nombre de las personas autorizadas para intervenir en el trámite*
- *Sello del Tribunal y firma del juez y secretario en cada una de sus hojas.*

PROCEDIMIENTO EN EL REGISTRO

Una vez recibido el oficio o comunicación judicial el registro deberá:

- *Se acompañara la Solicitud tipo F 02-E, como minuta. Salvo en los casos de ordenes recibidas de oficio, cuando se peticione la inscripción de la medida se entregará al presentante el recibo de pago de arancel y junto con este se devolverá una de las copias con el sello del encargado del Registro.*

INHIBICIONES

Se tomará nota en el Registro, excepto en el caso que en el oficio no indique nro. De documento de la persona inhibida o su nro. De CUIT o CUIL o no figuren los datos en la ST 02-E, en ese caso no se dará curso al trámite.

EMBARGOS



Si en el oficio figura solamente el nro. De dominio y no del titular, se tomará razón del trámite. Si figura en el oficio nro. De dominio e indica como condicionante "siempre que sea propiedad de XX" y el titular registral no fuera esa persona, no se tomará razón del trámite. Tampoco se tomará razón si no coincide el nombre del titular, o su nro. De documento.

LEVANTAMIENTO DE INHIBICIONES U OTRAS MEDIDAS PRECAUTORIAS DE CARACTER PERSONAL O LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS O MEDIDAS DE NO INNOVAR U OTRAS MEDIDAS RESPECTO DEL AUTOMOTOR.

Se tomará razón en el legajo y se hará saber al tribunal y a la Dir. Nacional.

VIGENCIA DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

EMBARGOS tendrán una fecha de caducidad de **3 AÑOS**

INHIBICIONES, anotaciones de litis, y demás medidas precautorias, tendrán una vigencia de **5 AÑOS**, o la que la ley local aplicable por el tribunal que ordene la medida fije como aplicable

Transcurridos los plazos de vigencia, las medidas anotadas que no hayan sido objeto de reinscripción, caducarán automáticamente.

CONSTATACION DE ÓRDENES JUDICIALES

*Previo a la toma de razón de todo trámite registral, derivado de una orden judicial o de un instrumento emanado de una autoridad administrativa con facultades suficientes, que implique la inscripción inicial, o modificación de la titularidad o de las condiciones de dominio de un automotor (transferencia, traba o levantamiento de embargos, de inhibiciones u otras medidas, cancelación de prenda por orden judicial, etc.) deberá **CONSTATARSE** la real existencia de la orden.*

- *En caso de ordenes de inscripción emanadas por autoridad judicial o administrativa con facultades suficientes, instrumentada por oficios, certificados o testimonio, el Encargado del Registro, por sí, o por uno de sus dependientes y bajo exclusiva responsabilidad del encargado, constatará su libramiento directamente ante el juzgado interviniente, si este tuviere asiento en la misma localidad del Registro.*
- *En el caso que la orden judicial hubiera sido emanada por autoridad con asiento en una localidad distinta a la del Registro, el Registro remitirá por correo privado el original y copia del oficio al Registro correspondiente por jurisdicción.*
- *Las constataciones deberán realizarse dentro de los 3 DIAS hábiles siguientes a su recepción.*

Una vez efectuada la constatación, se tomará razón del trámite.

RADICACION DE LOS AUTOMOTORES

Será el lugar del domicilio de su titular o el de su guarda habitual.

GUARDA HABITUAL

Se entiende por guarda habitual, cuando en una inscripción inicial o transferencia o cambio de radicación, se acredite un domicilio distinto al que figura en su documento o estatuto. Deberán presentar:



Personas de existencia visible: - Acta notarial en la que el titular, o adquirente, declaren bajo juramento que el lugar que denuncian, es la real guarda del automotor, y manifiesten en que carácter hacen uso del lugar y expongan las razones por las cuales dicha guarda difiere de su domicilio.

- Documentos que acrediten que pueden hacer uso del lugar (titulo de propiedad, escritura, contrato de locación o el respectivo recibo de pago de informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble para acreditar la titularidad del locador, u otro documento fehaciente)

Se presentarán originales y fotocopias de los mismos que el registro certificará.

Personas de existencia ideal de carácter privado: - Acta notarial (idem anterior)

- Manifestación simple, suscripta por el representante legal, en la que se exponga que en el lugar declarado como guarda habitual poseen sucursal, agencia o establecimiento. Adjuntando documentos que acrediten la guarda. (Recibo de Teléfono, impuesto, contrato social o titulo de propiedad.) Debe estar certificada por registro, escribano, Director Nacional, etc. Podrán certificar las empresas terminales o comerciantes habitualistas de presentarse conjuntamente con la inscripción inicial. Deben presentarse fotocopias.

Personas jurídicas de carácter público: Organismos nacionales, provinciales o municipales: Igual al anterior, acompañando manifestación simple suscrita por representante legal o apoderado que exponga la guarda habitual, haciendo constar que en ese lugar funciona dependencia o delegación. Debe estar certificada por Registro, escribano, etc.

DOMICILIO:

PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE CON CIUDADANIA ARGENTINA:

- **DNI, LE, LC**, con fotocopias que el encargado de registro certificara.
- Fotocopia de DNI, LE, LC certificada por escribano, Dir. Nac., Juez, secretario, etc. Podrán certificar las fotocopias los comerciantes habitualistas de presentarse inscripción inicial.
- Testimonio de resolución judicial donde se acredita el domicilio.
- Constancia de autoridad correspondiente en la que se informe el domicilio legal

PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE CON CIUDADANIA EXTRANJERA

- DNI para extranjeros con fotocopias que certificara el encargado del Registro..
- Fotocopia del DNI certificada por escribano, juez, etc. Puede certificar los comerciantes habitualistas en la inscripción inicial.
- Si acreditan el carácter de extranjero con **Pasaporte, Cédula de Identidad o Carnet Diplomático:** deben presentar **declaración jurada manifestando su domicilio**. Esta debe estar certificada por registro, escribano, juez, etc. o comerciante habitualista en caso de inscripción inicial.

PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL DE CARACTER PRIVADO:

- **Contrato Social, estatuto** o constancia de organismo estatal del que resulte el domicilio. Con fotocopias, o fotocopias certificadas por escribano.
- Certificación de escribano del que resulte el domicilio legal, del cual da fe por haber tenido a la vista cualquiera de los documentos mencionados.

PERSONAS JURIDICAS DE CARACTER PUBLICO:

- Constancia de persona autorizada donde surja el domicilio certificada por Registro o Escribano..

CONDominio Y ESTADO DE INDIVISION HEREDITARIA

Cuando la adquisición de un automotor sea efectuada por dos o más condóminos, podrá solicitarse su radicación o futura radicación, invocando el domicilio de cualquiera de ellos, siempre que se cuente con el consentimiento del condómino o herederos que individual o conjuntamente posean mas del 50 % del automotor.



VERIFICACION

Será exigible para:

- Inscripción inicial de automotores importados y nacionales.
- A.F.F.
- Transferencia (ver excepciones)
- Subastados (ver aparte)
- Recupero., Siempre, no son validas las excepciones.
- Alta de motor o block
- Cambio de chasis o cuadro.
- Solicitud de RPA de motor, chasis o cuadro.
- Duplicado de titulo, excepto por deterioro.
- Alta, cambio de tipo de carrocería, excepto que se presente simultáneamente con la inscripción inicial y facturada por concesionario oficial.
- Cuando el motor y/o chasis y/o cuadro del automotor **a transferir** se encuentra identificado con un **RPA o RPM**, según el caso, consistirá en un **PERITAJE**. A tal fin el Encargado del Registro, extenderá la orden de peritaje, consignando en ella todos los datos individualizantes del automotor y en particular, marca y modelo de la pieza a la que se le hubiere otorgado RPA o RPM, requiriendo al perito que se expida respecto de: a) si los datos individualizantes del automotor peritado, coinciden con los informados por el Registro. B) Si la pieza identificada con RPA o RPM presenta el grabado de ese código. C) Si las características de marca y modelo de la pieza identificada con RPA o RPM que se perita coinciden con las informadas por el Registro.

Se exigirá verificación para cada trámite presentado. Excepto que se presenten **dos** o más tramites **simultáneamente**, en este caso se exige solo **UNA** verificación.

LUGAR DE VERIFICACION: será el de la planta habilitada en el lugar de radicación o en el de la futura radicación.

Podrá verificarse en cualquier planta del país cuando el automotor se encuentre a más de **100 kms** en línea recta del lugar de radicación. La solicitud de verificación debe estar **VISADA** por el registro de la zona.

DOCUMENTACION A PRESENTAR en la Planta Verificadora

- ST 12
- Titulo o Cédula u oficio judicial que ordene la verificación o autorización del encargado del registro mediante nota simple del Registro Seccional, o en el mismo F 12, para verificar sin titulo y/o cédula.
- Para verificaciones de 0 KM, A.F.F., subastados, deben presentar las placas provisorias o permisos de circulación para moto vehículos.
- Para el trámite de transferencia de automotores a los que se les hubiera otorgado un RPA o RPM: Orden de peritaje extendida por el Reg. Seccional, titulo o cédula o autorización dada por el Reg. Seccional en la misma orden para peritar sin titulo ni cédula.
- Para el trámite de inscripción inicial de automotores subastados: orden de peritaje extendida por el Reg. Seccional, certificado de subasta, expedido por el ente subastante, y fotografías visadas por el mismo, y placas provisorias o permisos de circulación para moto vehículos.



- Para el nuevo peritaje del automotor subastado al que se le asigne RPA o RPM: orden de peritaje, extendida por el Reg. Seccional y fotocopia del peritaje realizado en función del inciso anterior, autenticada por el Reg. Seccional y placas provisionarias o permisos de circulación para moto vehículos.

EXCEPCIONES

NO se exige verificación cuando:

- La inscripción de declaratoria de herederos.
- Venta, cesión, adjudicación entre condóminos.
- Cesión, adjudicación entre conjugues con motivo de disolución conyugal.
- Transferencia por fusión.
- Duplicado de título por deterioro.
- Automotores clásicos. Deben presentar Constancia de Origen y Titularidad.
- Transferencia simultánea con denuncia de robo o hurto.
- Alta de carrocería presentada simultáneamente con inscripción inicial.
- Transferencia simultánea con baja del automotor.

CASOS ESPECIALES

- **Subastados** por Municipios, Organismos públicos y bancos oficiales, facultados para ello, la verificación consistirá en un **peritaje** cuya realización deberá ordenar el Registro Seccional a simple solicitud del peticionario, aún verbal y sin previo pago de arancel alguno por la emisión de la orden. La orden emanada del Registro le exigirá al perito se expida respecto de la codificación de identificación de motor y chasis, como así también al resto de los datos y características individualizantes del automotor, indicando además si se corresponde la descripción que obra en el certificado de subasta y con la fotografía intervenida por el organismo subastante. Tanto la pericia como las fotografías que se exhiban deben ser firmadas por el perito interviniente. Si además el interesado solicita en el mismo acto la emisión de placas provisionarias para traslado el encargado despachara los dos tramites simultáneamente.
- Automotores adquiridos bajo la ley 19.640 (Tierra del Fuego), deben verificar en Tierra del Fuego, o por autoridad aduanera.
- Comerciantes habitualistas inscriptos como tales en la Dir. Nacional podrán verificar los automotores usados que adquieran a su propio nombre. Estos y las fabricas terminales y sus concesionarios oficiales inscriptos como comerciantes habitualistas, podrán verificar los 0 KM por ellos vendidos. Deben colocar en ST 12 la siguiente leyenda **HE VERIFICADO PERSONALMENTE LA AUTENTICIDAD DE LOS DATOS QUE FIGURAN EN EL PRESENTE FORMULARIO Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE CIVIL Y CRIMINALMENTE POR LOS ERRORES U OMISIONES EN QUE PUDIERA INCURRIR, SIN PERJUICIO DE LAS QUE A LA EMPRESA LE CORRESPONDAN. (DISP. 700/93)**
- Igual régimen rige para automotores importados. También pueden verificar automotores 0 Km, importados directamente por el comprador declarado en el despacho, cuando ellos hayan realizado la gestión de importación. Circunstancia que se hará constar en la Solicitud Tipo

PLAZO DE VALIDEZ DE LA VERIFICACION

La Verificación tiene un plazo de validez de **150 DIAS HABILES**

El plazo de validez del peritaje de los automotores subastados y de RPA o RPM es de **30 DIAS HABILES**



VERIFICACIONES OBSERVADAS:

La autoridad verificante consignara en la ST 12, las razones de la observación determinando las diferencias, pero fundamentalmente deberá aclarar si se presume o no actitud delictiva. El verificador entregará el original y duplicado, reteniendo el triplicado.

- *Si las diferencias de codificaciones respecto de los certificados de aduana, en los cuales las diferencias no hagan presumir vehículos diferentes, se podrá inscribir el vehículo con el número que informo planta en los siguientes casos:*
- *Número de código invertido*
- *Omisión de un código de marca, motor o chasis.*
- *Agregado de un código de chasis o marca.*
- *Omisión de una serie de marca de motor o chasis.*
- *Agregado de una serie de marca de motor o chasis.*
- *Si se observare la verificación por no coincidir el código VIN que identifica el año de fabricación del chasis consignada en la documentación del automotor, se podrá despachar favorablemente si la letra grabada en el chasis indica el año anterior del que se identifica en la documentación esto quiere decir que para la fabricación del automotor se usó un chasis grabado el año anterior.*
- *En los casos en que el parante delantero de la puerta del conductor sea de plástico, deberá grabarse la codificación en una chapita aplicada con remaches no originales.*

R.P.A.:

Si la verificación resulta observada por carecer de numeración de chasis por reparación de panel y no se presume actitud delictiva el encargado otorgará RPA, siempre que se acredite fehacientemente el origen de la alteración o reemplazo.

Una vez aprobado el trámite por la Dir. Nacional o asignado un RPA o RPM por el Registro interviniente, éste deberá autorizar la grabación, entregando al peticionario una autorización, con fecha y sello del Registro.

Si la alteración se produce por siniestro. Deberá presentar: acta policial de choque o denuncia ante la CIA. De seguro. Factura de taller donde surja el reemplazo del panel con firma certificada ante escribano. El presentante debe agregar una manifestación que diga:

EL QUE SUSCRIBE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE LA DOCUMENTACION ACOMPAÑADA ES AUTENTICA Y CONOCE LAS PENALIDADES TIPIFICADAS POR LA LEY 22.977. Esta declaración debe estar certificada por escribano o Registro.

Si se tratare de un automotor que tuviere numeración secreta que repite la original del chasis, (ej. Dodge 1500) lo que acredita la planta verificadora, el encargado otorgará RPA.

También se otorgará en reemplazo de chasis por garantía de fabricación.

Reemplazo de la parte donde estuviera grabado el nro. De chasis, siempre que fuera igual a la pieza sustituida y sea nueva y original de fábrica. Deberá presentarse factura original de la pieza, y factura del taller que realizó el cambio con firma certificada por escribano.

Si la verificación resulta observada porque la numeración del chasis se encuentra grabada con cuños originales sobre parantes removidos, el encargado pedirá una nueva verificación, de acuerdo a lo informado otorgará RPA

Cuando no se da lectura al nro. De chasis por oxidación, el encargado pedirá una nueva verificación.



Cuando no se da lectura a algún dígito del nro. De chasis por soldadura, perforación, etc. el encargado pedirá una nueva verificación.

Si el chasis/motor carece de chapita en tanto se tratare de piezas originales, el encargado ordenara el RPA

Si carece de nro. De motor o chasis desde su inscripción inicial, ordenara el RPA

Si carece de plaqueta identificatoria, en tanto la numeración del chasis esta grabada con cuños originales, se tendrá como no observada.

Si el motor carece de identificación y no se presume actitud delictiva, se asigna RPA

Si se debe grabar codificaciones de motor y de chasis, en un mismo automotor, a cada parte se le asignará el mismo número.

La asignación de RPA se solicita con ST 02. La solicita el titular o el adquirente.

Previo pago en el Registro de la asignación de RPA. Una vez verificada la grabación de RPA o RPM otorgado, el encargado completará los 3 ejemplares del ST 02, cuyo triplicado se entrega al peticionario, dejará constancia en titulo y entregará nueva cédula. Se consigna leyenda en el titulo: Que con carácter previo a la transferencia de ese automotor se deberá requerir al registro, que extienda una orden de peritaje, el que una vez realizado se presentará junto con el tramite, para determinar si el vehículo mantiene la misma o mismas piezas a las que se otorgara el código identificatorio.

REGISTRO DE MANDATARIOS

Solo podrán inscribirse en el Registro de Mandatarios ante la Dir. Nacional los que cumplan con los siguientes requisitos.

- *Constitución de un domicilio legal y acreditación suficiente del domicilio real mediante DNI, LE o LC.*



- Ser mayor de edad o menor emancipado.
- Suscripción y presentación de una nota, por triplicado conforme al modelo que se les entregará.
- No estar comprendido en las causales de inhabilidad e incompatibilidad.
- Presentar un certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.
- **Aprobar el examen de capacitación ante la Dir. Nacional.**

INCOMPATIBILIDADES

- Las personas que registren antecedentes penales por delito contra la propiedad o contra la administración pública o la fe pública y que se le infligiera pena de inhabilitación para desempeñar empleos o cargos públicos. Los que posean causas en trámite podrán inscribirse con carácter condicional a los resultados de las causas.
- Los concursados y fallidos no rehabilitados
- Los funcionarios y empleados de la Dir. Nacional.
- Los encargados de registro y sus empleados.

MATRICULACION

- Se hará en las dependencias correspondientes presentando: .
- Solicitud de inscripción, 2 fotos carnet 4x4, fondo blanco y el certificado aludido.
- Una vez aprobado el examen y presentado lo solicitado la Dir. Nacional otorgará la matricula

PROHIBICIONES

- Queda prohibido facilitar su nombre y los derechos que le acuerde su inscripción en el Registro a cualquier otra persona.
- Utilizar cualquier denominación, título o nombre que no sea el propio.

EMPLEADOS

Los titulares de la matricula, podrán solicitar a la Dir. Nacional autorización a fin de que personas bajo su relación de dependencia, asuman su representación ante los Registros seccionales. Dichas personas no quedan comprendidas en lo que se refiere a Incompatibilidades. Debe cumplirse con todo lo demás.

AMBITO

La matriculación tendrá validez en todo el país.

OBLIGACIONES

Se obliga a los mandatarios a sellar y firmar todos los formularios tipo

El sello debe tener: nombres y apellidos completos, nro. De documento y nro. De matricula.

DERECHOS

- Ser atendidos previa exhibición de la matricula, en una mesa de entradas exclusiva para mandatarios matriculados. La atención diferenciada consistirá en destinar un empleado en la parte del mostrador aludida y con preferencia de atención a la del usuario.
- Efectuar consultas de legajos, previo pago de arancel
- Firmar la solicitud F 02, para cancelación de prenda.

INSCRIPCION INICIAL

O KM NACIONAL



Documentación a presentar en el Registro del Automotor:

- **ST 01** para automóviles nacionales, por triplicado.
- **Factura de compra**, original y dos copias o bien, el acto jurídico o documento que pruebe la compra, donación etc.
- La factura debe contener: apellido y nombres de los compradores, DNI, domicilio y todos los datos del automotor, además del importe. Debe estar firmada y sellada por el concesionario y de existir alguna enmienda, debe llevar doble sello y firma.
- **Documento de identidad** del adquirente o Contrato Social
- **Certificado de fábrica**, original y dos fotocopias.
- **ST 12**, verificación (ver en Parte General, verificaciones)
- **ST 13 A**, formulario para Rentas
- **CUIT/CUIL/CDI**

CERTIFICADO DE FÁBRICA

Su provisión e impresión correrá por cuenta de las respectivas empresas terminales, previa aprobación de la Dirección Nacional quien colocará un Sticker de seguridad en la planilla 1.

- Cuando en los certificados de fabricación de automotores nacionales, fabricados a partir del 1 de Julio de cada año, se consignare como modelo-año, el año siguiente al año en curso, se colocara en el Certificado de fabrica y en el ST 01, la siguiente leyenda: “ SI LA INSCRIPCION DEL DOMINIO DE ESTE AUTOMOTOR SE PRODUJERA EN EL AÑO ANTERIOR AL CONSIGNADO EN EL PRESENTE CERTIFICADO DE FABRICACION COMO MODELO-AÑO REGIRA A ESTOS EFECTOS EL AÑO DE SU INSCRIPCION, TAL COMO LO ESTABLECE LA RESOLUCION EX-S.I.M. 4166/82”.
- Se completaran todos los datos solicitados
- En caso de condóminos, se consignará el porcentaje que le corresponde al titular, y a continuación del apellido y nombre del titular, se consigna **Y OTRO/S**, los datos del/los condóminos se consignan al dorso en ANOTACIONES POSTERIORES.
- Deberá estar firmado por el/los adquirentes, no obstante lo cual las firmas no se certifican por no ser una ST.
- Al dorso debe figurar sello y firma del concesionario y sello con el n ° de comerciante habitualista. Se completarán los datos del titular donde dice a quién se vende la unidad.
- **NO SE ADMITIRAN ENMIENDAS, BORRADURAS O INTERLINEADOS SI SE REFIERE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL ADQUIRENTE (NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS, N ° DE DOCUMENTO, SEA EN EL certificado de Fabrica y/o en la ST.**
- Cualquier otra enmienda, debe estar salvada en Observaciones.

En caso de pérdida, extravío, destrucción, robo o hurto del certificado de fábrica, el comprador deberá efectuar la denuncia policial y llevar el original de la denuncia al concesionario. Este procederá a solicitar a la terminal, que expida duplicado. La terminal le comunicara a la Dirección Nacional del extravío del certificado para que en el caso que alguna persona se presente a suscribir con el original extraviado no se proceda a su inscripción.

0 KM IMPORTADO

Debe presentarse:



- **Certificado de Importación** (debidamente intervenido y firmado por Aduana y Dirección Nacional. Si se trata de una unidad consecuencia de una importación directa, debe estar firmado por la persona declarada en el mismo. Asimismo, debe constar el **régimen en virtud del cual fue nacionalizado** (originales y 2 fotocopias).
- **Factura** de compra original y 2 fotocopias (idem nacionales)
- **ST 01** para automóviles Importados
- **Documento de identidad o estatutos de la sociedad**
- **ST 12 (verificación)**
- **CUIT/CUIL/CDI**
- **ST 13 A**

IMPORTACION DIRECTA

El **Certificado de Importación** debe figurar a nombre de quien solicita la inscripción.

- Las unidades importadas según esta modalidad serán inscriptas solo a nombre del comprador declarado en el certificado de importación. Los Comerciantes Habitualistas pueden certificar firmas, solo si han realizado la gestión de importación.
- No se requiere Factura
- Se **verifica** en planta policial (puede verificar los comerciantes habitualistas, siempre que ellos hayan realizado la gestión de importación y lo justifiquen) En este caso, el Registro que corresponda entregará placas provisorias para verificar.
- Deberá adjuntar el **despacho de importación** emitido por la Aduana, donde figure el pago del 21% del IVA, 8% o 9% si es inscripto o no, en la DGI, y el 3 % de anticipo del impuesto a las ganancias. Con 2 fotocopias.
- **DNI**
- **F 13 A**
- **CUIT/CUIL/CDI**
- Los Certificados de Importación del viejo modelo SE CONSTATAN por el Registro, el cual otorgará placas provisorias para circular (válida por 30 días) hasta que se produzca la constatación. Los del nuevo modelo NO SE CONSTATAN.

ROBO O HURTO O EXTRAVÍO DEL CERTIFICADO DE ADUANA

Se podrá solicitar duplicado por ante el Registro, mediante ST 02, requiriendo se gestione el reemplazo por el que obra en poder de la Dirección Nacional. Para ello se deberá adjuntar:

- Denuncia policial y fotocopia
- Declaración jurada de quien va a inscribir el automotor y por la que se responsabiliza civil y penalmente ante terceras personas que pretendan demostrar con el original, mejor derecho que quien denuncia el extravío. Además deberá verificar nuevamente el automotor en planta.



SOLICITUD TIPO 01

El suministro esta a cargo de A.C.A.R.A.:

- *Solo se expenden a los concesionarios oficiales inscriptos como comerciantes habitualistas y empresas terminales o sus apoderados. A particulares, solo en el caso de importación directa presentando el Certificado de Importación a su nombre.*
- *Deberán estar completas y firmadas por el/los titulares cuyas firmas deberán estar certificadas por Escribano, Registro o Concesionarios Oficiales inscriptos como Comerciantes Habitualistas (debe figurar el sello con el n° que lo identifica como tal.*
- *Deberá colocarse la leyenda EX-S.I.M. 416/82. como modelo-año.*
- *En Observaciones, puede salvarse lo enmendado, excepto apellido, nombres, documentos.*
- *Puede solicitarse cédula adicional, cedula azul consignando ello en rubro “observaciones”.*
- *En el rubro “uso”, deberá colocarse el que se le dará al automotor: particular, taxi, remis, oficial o público.*
- *Datos de importe de compra, fecha de factura, n° de factura y concesionario.*

PROCESAMIENTO

Una vez presentados los elementos, el Registro correspondiente, previo control de todos los datos y después de aprobarlos, entregará al usuario: Título de Propiedad (excepto que por convenio con rentas deba retenerlo), cédula de identificación, chapas metálicas, original de la factura, la oblea correspondiente (prevista para la exigencia de la verificación técnica vehicular) y constancia de inscripción.

SOLICITUD TIPO 05

- *Se utiliza para la inscripción inicial cuyos certificados de fabrica emitidos por quiénes consten inscriptos en el Registro de Empresas Fabricantes de Automotores No Autopropulsados - Acoplados y Semiacoplados (Disposición DN N° 117/98)*
Dichas empresas inscriptas en el mismo se reconocerán como Comerciantes Habitualistas. Por lo tanto podrán realizar la inscripción de acoplados o Semiacoplados por ellos vendidos, con el mismo proceder a la inscripción de automotores 0 Km.
- *Por lo tanto deberán inscribirse con ST 05, podrán certificar firmas del comprador, siempre que con respecto a ese automotor hayan extendido la respectiva factura de compra. Así como también podrán practicar la **verificación** física de la unidad. **no estén reconocidos como Comerciantes Habitualistas**, es decir, todos los que no tengan motor, como por ejemplo, casas rodantes, acoplados, semiacoplados, remolques, carrocerías, etc.*
- *Inscripción de automotores clásicos, subastados y armados fuera de fábrica.*



DISTINTOS TIPOS DE INSCRIPCIONES INICIALES

LEY n ° 19.640

Se presenta idéntica documentación al 0 Km., según sea nacional o importado, con el agregado de:

- *En Observaciones de la ST 01 debe consignarse que se trata de un automotor sometido al régimen de la Ley 19.640.*
- *Los automotores que se benefician por esta ley y son vendidos en territorio continental o insular, deben verificar en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, salvo que en la documentación conste que el rodado fue verificado por autoridad aduanera, supliendo la planta respectiva.*
- *No se podrá operar cambio de radicación del territorio, si no se presenta la constancia emitida por Aduana de la desafectación al régimen de dicha ley.*

LEY n ° 21.932. PROTOCOLO 21.

Debe figurar en el Certificado de Importación que la unidad ingresó al país conforme el procedimiento previsto por esta ley. Recibirán - a fines de la inscripción inicial y respecto del pago de arancel, normas tributarias, etc.- el mismo tratamiento que para automotores nacionales.

Para su inscripción debe procederse igual que para automotores importados.

AUTOMOTORES CON NACIONALIZACION TEMPORARIA.

Deberá presentarse el certificado de nacionalización con carácter temporario extendido por aduana donde debe figurar el régimen en virtud del cual fue nacionalizado temporariamente.

El dominio se inscribirá a nombre de la persona que figure en el certificado y se hará constar en Título y cédula la fecha de vencimiento de la nacionalización. .

Para su inscripción debe procederse igual que para automotores importados.

INSCRIPCION INICIAL DE AUTOMOTORES PARA DISCAPACITADOS

Para su inscripción debe procederse igual que para los automotores nacionales o importados, según el caso, agregándose, además:

- *Disposición del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad del Ministerio de Salud y Acción Social (**Certificado de Discapacidad**).*
- *Se hará constar en el Título de Propiedad que “EL PRESENTE AUTOMOTOR ES INEMBARGABLE Y NO PODRA SER VENDIDO, DONADO, PERMUTADO, CEDIDO NI TRANSFERIDO A TITULO GRATUITO U ONEROSO POR EL TERMINO DE CUATRO AÑOS.*
- *La cédula tendrá un vencimiento de **180 días**, excepto para el titular.*
- *No se inscribirán transferencias después de vencidos los 4 años, si no se presenta la certificación del Servicio de Rehabilitación que acredite **la libre disponibilidad**.*

LEY n ° 19.486: PERSONAL EN MISION OFICIAL NO TRANSITORIA EN EL EXTERIOR Y REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS EN EL EXTRANJERO.



La ST 01 se entregará sin cargo por la Dirección Nacional. Si el automotor fuera de los que debieron exportar al país de destino, para inscribirlos a su retorno a la República, deberá acompañar la certificación de Aduana que acredite el reingreso del automotor exportado bajo esa ley.

Si el automotor fuese adquirido por personal diplomático, titulares de pasaporte diplomático y no residentes en la Nación, para inscribirlos deberán presentar certificado de la Dirección Nacional de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que acredite la libre disponibilidad del bien.

IMPORTADOS POR DIPLOMATICOS EXTRANJEROS.

Deberá agregarse, a los requisitos generales para importados:

Certificado de nacionalización expedido por Aduana que acredite la libre disponibilidad del automotor. La inscripción se practicará solo a nombre del declarado en el certificado.

AUTOMOTORES ADJUDICADOS POR RIFAS.

- *Deberán inscribirse a nombre del beneficiario que figure en el certificado o acta de sorteo, suscrito por el representante legal de la entidad autorizada a rifar.*
- *Factura de venta extendida a nombre de la entidad que realizó la rifa.*
- *Acto administrativo de autoridad competente autorizando la rifa. Certificada por escribano.*
- *Certificado o acta del sorteo, que deberá contener el número adjudicado, nombre y apellidos y documento del adjudicatario y descripción del automotor adjudicado.*
- *Ídem inscripción inicial.*

AUTOMOTORES CLASICOS.

- *ST 05*
- *Ídem insc. Inicial. Excepto que **NO requieren verificación***
- *Constancia de Origen y Titularidad que otorgue el registro de Automotores Clásicos.*
- *Comprende a automotores usados de modelos de colección y/o que revisten interés histórico cuya antigüedad sea superior a 22 años y su valor actual no sea inferior a \$ 4.000.-*

ARMADOS FUERA DE FABRICA

- *ST 05*
- *Certificado de fabrica, y factura certificada por escribano de cada elemento que se usa en el armado del automotor.*
- *El origen de las partes esenciales del automotor, que surjan del informe técnico policial, se debe justificar con las respectivas facturas de compra, con las firmas del vendedor certificadas por escribano y contador.*
- *Todo lo que se presenta se eleva a la DIR. Nac. Para su aprobación*
- *En Observaciones de la ST 05 debe figurar una declaración jurada del adquirente respecto a que la documentación acompañada es auténtica y **que se notifica que el pago de arancel no implica la aprobación del trámite y que el mismo se realiza a su pedido y bajo su exclusiva responsabilidad.***

AUTOMOTORES SUBASTADOS

***SUBASTA DE VEHICULOS ABANDONADOS, PERDIDOS O SECUESTRADOS**



Cuando se trate de unidades vendidas en subasta publica por organismos o bancos oficiales autorizados para ello deberá presentarse:

- El documento de origen del automotor, que será el certificado de subasta expedido por el ente subastante, junto con sendas fotografías de frente y laterales del automotor, intervenidas por la autoridad subastante. Dicho instrumento se CONSTATA por el Registro.
- Peritaje especial (ver Parte General, verificaciones)
- ST 05
- Copia del informe de la Dirección Nacional, respecto si el automotor estuvo o no inscripto en algún registro.

Cumplidos los recaudos establecidos anteriormente requeridos, y si del peritaje surge que se trata efectivamente de un automotor subastado, el Registro Seccional, dará curso al trámite. En el supuesto que constare en el certificado de subasta, en la pericia, ausencias o deficiencias en las codificaciones de motor y/o chasis y/o cuadro, se asignará RPA o RPM y se autorizará la grabación, a cuyo efecto el encargado entregará al peticionante:

- a) Autorización para grabar con fecha, firma y sello.
- b) Fotocopia autenticada por él, del peritaje aludido.
- c) Nota con fecha, firma y sello requiriendo un nuevo peritaje en el que el perito se expida expresamente respecto del correcto y efectivo grabado del RPA o RPM, así como también respecto de si el automotor en el que fue grabado, se corresponde y es el mismo que el peritado.

Cumplido el nuevo peritaje y de no mediar observaciones, el encargado inscribirá el automotor a favor de la persona que figura como adquirente del certificado. Otorgará número de dominio, título y cédula y entregará placas de identificación.

SUBASTA DE VEHICULOS NO INSCRIPTOS PERTENECIENTES A ORGANISMOS OFICIALES.

Vendidos en subasta publica por Municipios, Bancos u organismos públicos.

- ST 05
- Constancia o certificado de compra, extendido por el organismo ejecutante de la subasta, en original y 2 copias, firmado por autoridad competente y extendida a favor de quien resulte comprador del automotor. En él deben constar los datos completos del automotor.
- Documentación del automotor si la hubiere.
- Verificación practicada por el organismo enajenante.

DECRETO 2151/92 y 16228/93

Son utilitarios y transporte de pasajeros ingresados bajo esos decretos.

- NO PODRAN SER ENAJENADOS POR EL TÉRMINO DE 5 AÑOS, sin la autorización de la Secretaria de Industria del Ministerio de Economía.



INGRESADOS AL PAIS AL AMPARO DEL DECRETO n ° 1628/93

*Se trata de unidades de transporte de pasajeros ingresadas al país por las compañías o agencias de turismo que presten servicios y/o actividades en Chubut y Santa Cruz. **No podrán ser enajenadas por el término de 5 AÑOS** sin la autorización de la Secretaria de Industria del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.*

INGRESADOS POR CIUDADANOS ARGENTINOS, FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL SERVICIO EXTERIOR (Ley 20957), FUNCIONARIOS ARGENTINOS EN MISION OFICIAL EN EL EXTERIOR Y CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE OBTENGAN SU DERECHO A RADICACION.

- Los automotores importados por argentinos con una residencia en el exterior no menor **a 1 año**, que regresen a residir definitivamente en el país, o los funcionarios pertenecientes al Servicio Exterior de la Nación comprendidos en la Ley 20957 y por funcionarios argentinos en misión oficial en el exterior que regresen al país al termino de su misión. Dichas unidades **NO PODRAN SER TRANSFERIDOS POR EL TERMINO DE UN AÑO** a contar de la fecha de su nacionalización.
- En la Cédula se asentara la leyenda "UNICO AUTORIZADO A CONDUCIR".
- Los automotores importados por ciudadanos extranjeros que obtengan su derecho de radicación en el país, cuyo ingreso se realice por la Res. 1568/92, **NO PODRAN SER TRANSFERIDOS POR EL TÉRMINO DE UN AÑO**. En estos supuestos el único autorizado a conducir es el titular, hecho que se expresa en la cédula del automotor.
- Los automotores importados por ciudadanos extranjeros que obtengan su derecho de radicación en el país cuyo ingreso se opere por el Decreto 1434/87 y 1023/94 **NO PODRAN SER TRANSFERIDOS NI GRAVADOS POR EL LAPSO DE DOS AÑOS**
- Por lo demás, debe presentarse todo lo requerido para la inscripción inicial.

TRANSFERENCIAS

- Contrato de Transferencia ST 08
- Título del automotor. En caso de extravío, se denuncia en registro Civil (pcia) policia (capital) o en el registro al momento del ingreso de la transferencia
- Cédula de identificación del automotor. Se presenta al retirar el trámite.
- Verificación Policial ST 12



- Documento de identidad del adquirente y fotocopias
- CUIT/CUIL/CDI
- Formularios de Rentas
- F 381 si corresponde
- F 131 Infracciones

Sea abonar los Aranceles correspondiente y el Impuesto de Sello.

Solicitud tipo 08. Características:

- Es obligatoria en todo caso de transferencia, transmisión o cesión del derecho de propiedad.
- Si la transferencia se produce por orden judicial o administrativa, se utilizará como minuta y deberá estar suscripta por el escribano actuante, por la autoridad judicial o administrativa o por la persona autorizada por ellos a suscribir la minuta.

Datos que debe incluir:

Lugar y fecha: El lugar será el de celebración y puede coincidir o no con el domicilio de las partes. Cuando las firmas se estampan en distinta fecha, se tomará como fecha de certificación **la ultima de ellas**, que es cuando se termina de perfeccionar el contrato.

Precio de compra: si se realiza a título oneroso: el precio pactado. Si es a título gratuito (donación, sucesión, rifa, etc.) Se consignará el concepto.

Comprador: Se colocarán datos completos según documento adjuntado, y el porcentaje de compra que le corresponda.

Vehículo que se transfiere: se transcribirán los datos correspondientes del título y cédula del automotor.

Deuda y gravámenes declarados por el vendedor: Se completará solamente si el vehículo que se transfiere tiene prenda vigente anterior a la transferencia en trámite. Este rubro rige como declaración jurada, en cuanto a que el automotor no reconoce otras deudas que las declaradas. Se presentará constancia de haber comunicado la transferencia al acreedor prendario, mediante copia de telegrama colacionado o carta documento por el que se le comunica el hecho,

Vendedor: Nombres completos, estado civil del titular, si se trata de ente jurídico datos completos coincidentes con inscripción anterior, datos del apoderado. Se colocará el porcentaje del vehículo que se transfiere y se firmará de acuerdo a lo establecido en certificaciones de firmas.

Consentimiento conyugal: Debe manifestarse en la forma prevista (ver Parte General)

Observaciones: Se usa para salvar lo enmendado. También cuando se solicita cédula adicional o azul. Debe estar firmado por las partes para que tenga validez.



Impuesto de sellos: En caso de existir convenio de Complementación, el pago se hará en el Registro. De no existir convenio, se pagará el impuesto de sellos en las casas de las Provincias que corresponden. En Capital Federal no se paga el impuesto.

RENTAS (ver cuadro aparte)

Formulario 13:

Se presentará con toda transferencia de dominio de vehículos no municipalizados. La transferencia será entregada previa constatación de deuda con la Dirección de Rentas correspondiente.

Formulario 13capital y formulario 13A de Provincia:

Se presentarán en las transferencias de dominio, radicadas en Capital y que pasan a Pcia. De Bs.As.

Formulario 13Cprovincia y Formulario 13A de Capital:

Se presentarán en las transferencias de dominio, radicadas en Pcia. de Bs. As. y que pasan a Capital

Formulario 13 C:

Se presentará en las transferencias de dominio radicadas en Pcia. De Bs. As. Que pasen a otras Provincias.

*Hay que tener en cuenta que en **Capital** se solicitan **los últimos 5 años**, y en **Pcia de Bs. As.** **Los últimos 10 años.***

Formulario 31A provincia:

Se presentara para vehículos desde el año 1977 al 1997 radicados en provincia de Bs. As y que cambian de jurisdicción o Provincia.

Formulario 13 B

Formulario 13 R



LA TRANSFERENCIA SERA DADA POR VALIDA CUANDO:

- *Todos los datos coincidan con los presentados y los obrantes en el legajo, que no existan medidas restrictivas o afectaciones al automotor (discapacitados sin la libre disponibilidad del Instituto de rehabilitación) No impedirá la transferencia, si el adquirente acepta adquirir el automotor embargado y siempre que de la orden judicial mediante la cual se trabó la medida no resultare la prohibición de transferir o hubiere sido decretada en un proceso concursal, manifestando su aceptación en el rubro Observaciones.*
- *Que no existan medidas restrictivas al titular como inhibición, embargo o anotación de litis o prenda vigente.*
- *La cédula y el título del automotor se retendrá en el Registro en el caso que el adquirente se niegue a cumplimentar con el convenio con Rentas hasta que éste regularice la situación.*
- *Si no se hubiesen abonados todos o algunos de los impuestos y el peticionario se negara a hacerlo y requiriese la inmediata inscripción de la transferencia deberá solicitarlo mediante F02 que deberá adjuntar al F08 y una fotocopia del mismo. Se asentará en el título que la transferencia se realiza bajo la negativa del pago por parte del titular y se le devolverán los originales del F08 para que este cumplimente el pago del impuesto solicitado.*

TRANSFERENCIA POR ESCRITURA PÚBLICA

- *Título.*
- *Cédula.*
- *Testimonio de la escritura pública junto con una copia o fotocopia certificada*
- *ST 08 que se utilizará como minuta completo y firmado por el escribano otorgante*
- *F381, si corresponde.*
- *Cuit o Cuil.*
- *Verificación.*
- *Cuando se tratare de la escritura por la cual se adjudique el automotor a uno de los cónyuges en la liquidación de la sociedad conyugal, se debe acompañar oficio judicial de la sentencia en el que conste que ésta se encuentra firme, el juzgado interviniente y carátula del juicio. Todos estos datos deben estar en la escritura pública.*

TRANSFERENCIA ORDENADA POR JUEZ EN JUICIO SUCESORIO

- *Comunicación judicial (oficio, testimonio, etc.) suscripta por el juez o secretario interviniente con dos fotocopias, en la que se ordene la inscripción, donde debe constar:*
 - *La identificación del automotor y datos completos de las personas a cuyo favor se ordene la inscripción (nombre, documentos, etc.)*
 - *La transcripción de la declaratoria de herederos, si hubiera una cesión a uno de ellos, debe surgir del instrumento, y se inscribirá directamente a nombre del beneficiario.*
 - *La transcripción del auto que ordena la medida, salvo que esté firmada por juez.*
 - *Debe figurar el apellido y nombre de la persona autorizada a diligenciar el trámite.*
 - *El oficio se constata por el Registro.*



- *ST 08 que se utilizará como minuta debidamente completada y firmada por juez o persona autorizada para ello en el oficio.*
- *Título (en caso de extravío se realiza la denuncia)*
- *Cédula (en caso de extravío se realiza la denuncia).*
- *Documentos que acredite domicilio del nuevo titular*
- *CUIT o CUIL*
- *F 381 si corresponde*

Nota: No se exigirá verificación para autos convocados, cuando el heredero sea ascendiente, descendiente o cónyuge. Los autos no convocados: verifican.

Nota: Los bienes pueden ser PROPIOS (o sea: los recibidos por herencia, por donación o anteriores al matrimonio)

O pertenecientes a la SOCIEDAD CONYUGAL. (O sea los adquiridos con posterioridad al matrimonio, cuyo patrimonio corresponde en un 50 % a cada uno.)

LOS CONYUGUES, NO SE HEREDAN ENTRE SÍ, SALVO EN RELACION A LOS BIENES PROPIOS.

Los bienes propios, se heredan en porcentajes iguales.

Los bienes gananciales, el 50% del difunto se heredan entre sus descendientes.

Casados sin hijos: Padre y madre del difunto reciben el 25%. Si no tiene padre y madre, el 100 % es de la esposa. Si no tiene hijos, el 100% es de la esposa. La prioridad la tienen los descendientes.

TRANSFERENCIA ORDENADA POR AUTORIDAD JUDICIAL EN TODA CLASE DE JUICIOS O DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

- *Ídem transferencia*
- *Comunicación judicial (oficio, testimonio o certificado) suscripta por el juez o secretario interviniente, con 2 copias, en ella debe surgir:*
- *Identificación del automotor y datos completos de la persona a cuyo favor debe efectuarse la inscripción.*
- *La Trascricpción del auto que ordena la medida. Salvo que la comunicación esté firmada por el juez.*

TRANSFERENCIA SEGUN ART. 39 DEL DECRETO LEY 15348/46 RATIFICADO POR LA LEY 12962 (Remate, ejecuciones prendarias)

- *Certificación original y 2 copias, libradas por la institución ejecutante que remató el bien ordenando la inscripción.*
- *ST 08 como minuta firmado por la persona a cuyo favor se efectuará la inscripción de la transferencia.*
- *Ídem. Transferencia.*
- *Se deberá dejar constancia de la extinción de la prenda como consecuencia de la ejecución prendaria.*



TRANSFERENCIA ORDENADA COMO CONSECUENCIA DE UNA SUBASTA PÚBLICA DE AUTOMOTORES OFICIALES

- *Certificación original y dos copias libradas por el organismo vendedor que ordenó y aprobó la subasta del bien.*
- *ST 08 como minuta firmada por autoridad administrativa, que dispuso la medida o por persona autorizada por éste.*
- *Verificación (ver verificaciones)*
- *Ídem transferencia.*

TRANSFERENCIAS SIMULTÁNEAS

- *Ídem transferencia.*
- *Se requiere 1 sola verificación.*
- *Formularios de rentas sólo para el último.*
- *El domicilio que regirá la futura radicación, será el del último.*

TRANSFERENCIA POR FUSION DE SOCIEDADES O ESCISION DE SU PATRIMONIO

- *ST08 firmada por el representante legal de la SOC. Creada o de la incorporante.*
- *Testimonio de escritura pública de fusión inscripta ante el registro publico respectivo.*
- *No verifican.*
- *Ídem transferencias.*

TRANSFERENCIA EN LA QUE EL ADQUIRENTE DEL AUTOMOTOR ES UN COMERCIANTE HABITUALISTA

- *Ídem transferencia.*
- *Están exceptuados del pago de arancel de transferencia, siempre que el comerciante habitualista, transfiera a su vez a un tercero el automotor y peticione la inscripción de ésta última transferencia dentro de los 90 días hábiles de operada la anterior inscripción a su favor. Si se vencen los 90 días hábiles y no se efectuara transferencia alguna, deben pagar el arancel correspondiente dentro de los 5 días hábiles del vencimiento del arancel correspondiente.*
- *Si adquirente y vendedor son comerciantes habitualistas, no corresponde la excepción en el pago de arancel.*

TRANSFERENCIAS CON SOLICITUD TIPO 08 ESPECIAL

- *Este sistema de inscripción podrá ser utilizado en aquellas jurisdicciones en las que se haya celebrado convenio con el respectivo Colegio de Escribanos, por escribanos públicos autorizados para ello.*
- *El escribano actuante debe solicitar previamente a la inscripción, un certificado de dominio, suscripto por el titular registral o por el escribano actuante si está facultado para ello.*
- *La ST 08 E, es suministrado exclusivamente por el Colegio de Escribanos.*
- *Son numeradas, por cuadriplicado, e intransferibles.*



TRÁMITES POSTERIORES

SOLICITUD TIPO "04"

Es obligatorio para la presentación de los siguientes trámites:

- *Alta y baja de carrocería, cambio de tipo de carrocería y cambio de tipo del automotor.*
- *Denuncia de robo o hurto*
- *Comunicación de recupero.*
- *Baja del automotor.*
- *Baja de motor*
- *Alta de motor*
- *Cambio de radicación y de domicilio.*

ALTA Y BAJA DE CARROCERIA, CAMBIO DE TIPO DE CARROCERIA Y CAMBIO DE TIPO DEL AUTOMOTOR.

***ALTA DE CARROCERIA** se otorgará cuando a un automotor que mantiene sus codificaciones de identificación (Nros. De motor y chasis) que carece de carrocería, se le incorpore una en forma permanente. (Ej. La incorporación de una carrocería de transporte de pasajeros a un chasis sin cabina) A los fines registrales, la cabina no reviste carácter de carrocería, por lo tanto se la considera pieza de recambio, no identificable cuando se trate de automotores no compactos (no autoportantes), en que la cabina sea parte bien diferenciada tanto del chasis como de la carrocería de transporte que se le hubiere incorporado o se le pudiere incorporar al chasis.*

Para solicitar alta de carrocería deberá presentarse:

- *ST 04*
- *Título.*
- *Cédula (al retirar)*
- *Documentación que expida la fábrica terminal de la nueva carrocería.*
- *Verificación (con la carrocería)*
- *Fotografía del automotor con la carrocería incorporada, visada por autoridad de planta verificadora.*

Cuando la carrocería a dar de alta no proviene de una fábrica terminal inscripta en la DIR. Nacional, además de lo anterior, deberá presentar:

- *Factura de compra o comprobante que acredite el origen de la carrocería, firmada por el vendedor y certificada por escribano. En los casos de carrocerías armadas con piezas de distinto origen, deberán presentarse las correspondientes facturas de compra, firmadas por el vendedor, certificadas por escribano. Si son facturas emitidas por la nueva norma impositiva, bastará original y fotocopia.*
- *La factura de compra a que se hace referencia anteriormente, debe estar acompañada por una certificación expedida por Contador Público Nacional, donde debe surgir que la factura coincide y corresponde a los libros contables del vendedor.*
- *Certificado policial de domicilio del vendedor de la parte.*



BAJA DE CARROCERIA

La baja se otorgará cuando a un automotor que mantiene sus codificaciones (Nros. De motor y chasis) se le retire la carrocería de forma permanente.

Debe presentarse:

- ST 04
- Título
- Cédula
- Verificación

No podrá efectuarse la baja u alta de carrocería cuando estas revistan el carácter de casco autoportante (chasis) salvo que sea por defecto de fábrica y se reemplace por garantía de fabricación.

CAMBIO DE TIPO DE CARROCERIA

Cuando a un automotor que mantiene sus codificaciones (nro. De motor y chasis) se le introduzcan cambios substanciales sin reemplazarla por otra. (Ej. De un sedan 4 puertas, a una pick-up, o de una pick-up a rural)

- ST 04
- Título
- Cédula
- Verificación
- Fotografía del automotor con la carrocería modificada, visada por planta
- Factura de las partes incorporadas.

Se puede efectuar cambio de tipo de carrocería a un automotor con casco autoportante.

El alta, baja, o cambio de tipo de carrocería, debe presentarse conjuntamente con cambio de tipo del automotor.

CAMBIO DE TIPO DEL AUTOMOTOR.

Podrá peticionarse el cambio de tipo del automotor cuando sin introducir modificaciones en la carrocería se incorporen o se retiren piezas de recambio no identificables. (Cabina, plato de enganche, tolva, etc.)

Debe presentar:

- ST 04
- Título
- Cédula
- Verificación
- Fotografía visada por planta
- En el supuesto de incorporación de piezas, la documentación que acredite su origen.

Todos estos trámites pueden ser presentados por:

- *El titular, en caso de condominio, en forma conjunta por todos los condominios.*
- *El adquirente del automotor, si se presenta conjuntamente con la transferencia.*



- *De tener prenda, el acreedor prendario deberá presentar su conformidad en ST 04, firmada y certificada o telegrama o carta documento en que el acreedor manifieste su conformidad.*
- *No se tomará razón del trámite si existe una medida judicial, sin que previamente la autoridad que dictó la medida preste su conformidad.*
- *Tampoco se tomará razón si el titular estuviera, inhibido, etc. sin la orden de autoridad competente.*

DENUNCIA DE ROBO O HURTO

Se presentan conjuntamente con denuncia policial o judicial.

Lo podrá realizar:

- *El titular, en caso de condóminos, cualquiera de ellos.*
- *El adquirente, si la presenta conjuntamente con transferencia, en éste caso no se requiere verificación...*
- *El adquirente si la presenta conjuntamente con la inscripción inicial, en éste caso no se requiere verificación...*

Deberá presentar:

- *ST 04*
- *Título, en caso de extravío se denuncia en Reg.Civil, Comisaria o Reg.Automotor*
- *Cédula, en caso de extravío se denuncia en Reg.Civil, Comisaria o Reg.Automotor*
- *Denuncia policial, realizada por titular o un tercero donde debe constar todos los datos del automotor, original y fotocopia.*
- *En caso de existir prenda, notificación al acreedor prendario en ST 04, firmada y certificada o copia de telegrama o carta documento notificándole al acreedor.*

El Registro entregará al titular el triplicado del ST 04 con el robo asentado y una constancia de titularidad (reemplaza al título que ha sido retenido en el registro)

El titular podrá solicitar conjuntamente, con un ST 02, un certificado de dominio para presentar ante la compañía de seguro y rentas.

COMUNICACION DE RECUPERO

Solamente se tomarán en cuenta cuando previamente se haya realizado la denuncia de robo o hurto en el registro.

Si solo se recupera el motor o chasis se admitirá el recupero como parte de éste.

Lo podrá solicitar:

- *El titular, en caso de condóminos, cualquiera de ellos.*
- *Las entidades aseguradoras, que hayan efectuado la inscripción provisoria de la cesión de derechos o la inscripción del dominio con carácter revocable del automotor siniestrado y presenten conjuntamente el certificado judicial de tenencia definitiva a su favor.*
- *El adquirente, presentando conjuntamente la transferencia*

Se deberá presentar

- *ST 04*



- *Constancia judicial de recupero original y fotocopia. Debe contener, nro. De dominio, marca, modelo, nros. de motor y chasis. En este se debe dejar constancia que la entrega se hace en forma definitiva a favor de quien se va a inscribir el recupero.*
- *De existir prenda, notificación al acreedor prendario en ST 04 o telegrama colacionado o carta documento.*
- *Verificación. Previamente se visa el ST04 para presentarlo en planta.*

El registro entrega cédula y título donde se asienta en recupero y el triplicado del ST 04.

Puede solicitar un certificado de dominio con ST 02 para la CIA. Aseguradora y para dar de alta en rentas.

BAJA DEL AUTOMOTOR

La baja puede ser pedida por:

- *Destrucción, siniestro, desarme, desgaste o envejecimiento.*
- *Exportación definitiva.*

Los automotores dados de baja por los motivos anteriores, no podrán reinscribirse como armados fuera de fábrica.

*Si alguna de las partes del automotor, se encuentren en estado de ser usados para otro automotor inscripto, (siempre que posea identificación) el titular podrá solicitar por nota, que en el certificado de baja se deje constancia de ello. Debe acompañar **informe técnico policial**, que lo acredite.*

Lo podrá solicitar:

- *El titular, en caso de condóminos, conjuntamente todos los condóminos.*
- *El adquirente, conjuntamente con transferencia.*
- *Las compañías aseguradoras que hayan efectuado a su favor la inscripción provisoria de la cesión de derechos o la inscripción de dominio con carácter revocable del automotor siniestrado y presenten conjuntamente el certificado judicial de tenencia definitiva a su favor peticionando la inscripción de recupero y la documentación pertinente para inscribir definitivamente el automotor a su nombre.*

Debe presentar:

- *ST 04*
- *2 fotocopias del triplicado del ST 04, cuando además de la baja se solicite alta de motor o chasis o cuadro.*
- *Título, en caso de extravío se denuncia en Reg.Civil, Comisaria o Reg.Automotor.*
- *Cédula, en caso de extravío, se denuncia en Reg.Civil, Comisaria o Reg.Automotor.*
- *Placas metálicas del automotor.*
- *En caso de que el automotor esté afectado a alguna medida judicial, oficio que autorice la baja.*
- *En caso que el titular se encontrara afectado a medida judicial, (inhibición, etc.) orden judicial que autorice la baja.*
- *Si el titular, es casado, **consentimiento conyugal**.*
- *En caso de existir prenda, el acreedor debe firmar el ST 04, o telegrama.*

Si no se presenta la aptitud de alguna de las partes del automotor, en el triplicado del ST 04 dirá. NO ES APTO PARA DAR DE ALTA A LAS PARTES DEL AUTOMOTOR, NI PUEDE SER UTILIZADO PARA LA INSCRIPCION INICIAL DE UN A.F.F..



Si se hubiese presentado la aptitud de alguna de las partes, en el triplicado del ST 04 dirá. VALIDO UNICAMENTE PARA INSCRIBIR ALTA DE MOTOR.

En fotocopias certificadas por registro dirá. VALIDO UNICAMENTE PARA ALTA DE CHASIS O CUADRO EN A.F.F

En caso de exportación definitiva, el registro hará constar en el ST04, en observaciones: BAJA POR EXPORTACION DEFINITIVA y otorgará una constancia de titularidad e informe de dominio para ser presentado en la Aduana.

BAJA DEL MOTOR.

Se podrán efectuar por:

- *Dstrucción, siniestro, desgaste o envejecimiento en grado tal que la parte deje de estar en condiciones de su posterior utilización.*
- *Otras causas, aún cuando esté en condiciones de su posterior utilización*

Lo podrá solicitar.

- *El titular, en caso de condóminos, en forma conjunta.*
- *El adquirente, presentando en forma conjunta la transferencia.*

Deberá presentar:

- *ST 04*
- *Título, en caso de extravío, se denuncia en Reg.Civil, Comisaria o Reg.Automotor.*
- *Cédula, en caso de extravío, se denuncia en Reg.Civil, Comisaria o Reg.Automotor.*
- *Si el automotor, se encuentra afectado a alguna medida judicial: oficio que autorice la baja.*
- *Si el titular se encontrara afectado por medida judicial, oficio que autorice la baja...*
- *De existir prenda, conformidad del acreedor en ST04 o telegrama colacionado o carta documento.*

El registro da curso al trámite, destruye la cédula y asienta la baja del motor en el título. Si el motor fue dado de baja por destrucción, siniestro, desgaste o envejecimiento que no permitan su recuperación se hace constar en el triplicado del ST04 que se devuelve al usuario, que dicho motor NO ES VALIDO PARA DAR DE ALTA. De lo contrario si el motor puede ser dado de alta en otro automotor se consignará otras causas, explicando el deseo de darlo de alta, y en el triplicado del ST04 dirá VALIDO PARA ALTA DE MOTOR.

ALTA DE MOTOR

El alta de motor deberá efectuarse cuando se incorpore un motor a un automotor inscripto, provenga o no de otro automotor inscripto.

Lo podrá solicitar:

- *El titular, en caso de condóminos, en forma conjunta.*
- *El adquirente, presentando conjuntamente transferencia.*

Se deberá presentar:

- *ST 04*
- *Título, en caso de extravío: se denuncia en Reg.Civil, Comisaria o Reg.Automotor.*
- *Cédula, en caso de extravío: denuncia en Reg.Civil, Comisaria o Reg.Automotor.*
- *Verificación, previa visación del ST04 en el registro.*



- Si el motor es nuevo y nacional, debe presentarse certificado de fábrica del nuevo motor.
 - Si el motor es nuevo e importado: Certificado de importación emitido por Aduana, el que deberá ser constatado por el registro. Si es del nuevo modelo: no se constata.
 - Si el motor pertenece a otro automotor inscripto: Triplicado del ST 04 donde se le dio de baja, donde debe constar que es válido para dar de alta. El registro le comunica al registro que dio de baja el motor, ahora dado de alta, el nro. de dominio y la fecha en que fue dado de alta en su registro.
Se constata con el registro que le dio la baja.
 - Si el motor es usado y no pertenece a un automotor inscripto: Certificado de fabricación o importación.
 - Si el motor es armado con piezas de distinto origen: Certificado de procedencia del Block (si es importado o nacional. Factura de compra de las restantes partes (firma de los vendedores certificada por escribano o registro, esta firma no se cobra la certificación. En estos casos no se colocará Marca y se dejará constancia que es un motor Armado fuera de fábrica.
 - En caso que el cambio de motor se efectúe por garantía de fabricación: certificado que demuestre el hecho.
 - Si existe prenda: notificación del acreedor en ST 04 o telegrama o carta documento etc.
 - Si existe alguna medida judicial sobre el automotor, oficio que autorice el cambio del motor.
- El registro emite nueva cédula y título asentando el nuevo nro. de motor y entrega el triplicado del ST04 con el alta asentada.

CAMBIO DE BLOCK

Se tramita como un cambio de motor.

Debe presentar:

- Certificado de procedencia del block
- Declaración jurada emitida por el titular, en donde se deja constancia que en el armado del nuevo motor se han usado piezas del motor anterior con excepción del block que se ha reemplazado por uno nuevo.
- En caso de utilizarse el block de un motor dado de baja, el registro receptor del trámite, solicitará el triplicado del ST04 al registro correspondiente
- Si el cambio de block se opera por garantía de fabricación, deberá acompañar el certificado que lo acredite.
- Verificación, previa visación del ST04 en el registro.

Si el nuevo block no posee numeración, y en la verificación presentada consta que es nuevo y de base virgen, se solicita RPA con ST 02

**No se admitirá alta de un motor que fue dado de baja por destrucción total.
Se puede presentar alta y baja de motor simultáneamente en un mismo ST 04**

CAMBIO DE CHASIS Y DEL CUADRO

Se entiende por chasis:

- Las carrocerías o cascos autoportantes en automotores compactos
- El bastidor, cuando sea parte definida de una unidad para cuyo uso normal requiera además una carrocería u otras partes complementarias.

En todos los casos se considera cambio de chasis el reemplazo total de dicho componente, o de la parte de éste que se encuentre grabado en número.



A efectos registrales, el cambio de chasis, equivale a la baja del automotor y presupone el trámite de baja del dominio, excepto cuando:

- *Los casos especiales (ver aparte)*
- *El reemplazo de la parte donde estuviera grabado el nro. Si se produjo por siniestro, o garantía de fabricación*
- *El cambio de chasis por garantía de fabricación, siempre que el nuevo reúna los siguientes requisitos: que sea igual al anterior, que sea nuevo 0 KM, que se trate de una pieza original de la fábrica terminal, nacional o extranjera, que haya sido instalado por la fábrica terminal, importador o concesionario, que se acompañe el certificado de la nueva pieza como garantía de fabricación certificada por escribano.*
- *Debe presentar verificación*

El registro luego de procesado el trámite entrega nueva cédula y asienta el cambio de chasis en el título.

CASOS ESPECIALES

No se considerarán cambio de chasis cuando:

- *Automotores robados, que como consecuencia del robo se haya limado el nro. De identificación al asentar el recupero se le asigna RPA*
- *Chasis con nro. Incompleto o alguna alteración de fabrica. Se le asigna RPA*

EXPEDICION DE DUPLICADO DE CERTIFICADOS DE BAJA

Para solicitar duplicado de baja del automotor, ya sea triplicado de ST 04 para inscribir alta de motor o de la fotocopia de este triplicado autenticada para inscribir alta de chasis o del motor, Debe presentarse ST 02, manifestando en Observaciones el extravío del certificado que se trate, que no se utilizó para el alta de un A.F.F. y que se utilizará en otro dominio, aclarar el Nro.

Lo podrá solicitar quien hubiere sido el titular y por ende hubiere solicitado la baja, figurando como tal en constancias registrales, como así también el adquirente de la pieza, mostrando factura de venta con firma certificada, extendida por el titular.

MOTORES PARA SUSTITUCION PROVISORIA.

Deberán estar inscriptos en un Registro de motores para sustitución provisoria.

La inscripción de uno o más motores en un Registro, autoriza a circular a los automotores de la persona que los inscribió, llevando físicamente cualquiera de los motores inscriptos.

Solo podrán inscribir motores en el Registro, las personas que sean titulares de más de 10 automotores. Para solicitar la inscripción de motores en el Registro de motores para sustitución provisoria, el titular deberá petitionar al Dpto. Técnico Registral de la DIR. Nacional, mediante la presentación de Solicitud tipo 04-m.

Deberá acompañar:

- *Nomina de motores a inscribir en el Registro, indicando marca, nro. De identificación y el dominio a cual se encuentra incorporado. Si no se encuentra incorporado a ningún dominio, debe acreditar su origen de la misma forma que si solicitara el alta de motor.*
- *Constancia expedida por el o los Registros donde se hayan incorporado los motores, donde se acredite la titularidad, marca y nro. De motor.*
- *Manifestación certificada por escribano por cada automotor cuyo motor registralmente incorporado se pretende inscribir en el Registro. en la que el titular acepta los efectos de la inscripción.*



La Dirección Nacional, procederá a inscribir los motores en el Registro y expedirá tantas constancias de ella como automotores de propiedad del peticionario se hubieren acreditado.

CAMBIO DE USO

DE PRIVADO A TAXI O REMIS

Se debe presentar:

- 1 ST 02 para cambio de uso*
- 2 Título*
- 3 Cédula.*

Se expide título y cédula con sello de TAXI

DE TAXI O REMIS A PRIVADO

Se presenta:

- ST 02 para cambio de uso*
- Título*
- Cédula*

DE OFICIAL A PRIVADO

- ST 02 para cambio de uso, solo cuando se produzca la transferencia de un automotor de USO OFICIAL a un tercero que lo afecte a USO PRIVADO*

DE PRIVADO A OFICIAL

- Ídem anterior.*

DE PRIVADO A PUBLICO

- ST 02 para cambio de uso*
- Título*
- Cédula*

DE PUBLICO A PRIVADO

Ídem anterior.

OTROS TRÁMITES

CAMBIO DE RADICACIÓN Y DOMICILIO

Se operará cambio de radicación cuando el titular cambiare de domicilio o guarda habitual, siempre que se efectuare a otra ciudad u otra jurisdicción.

Podrán solicitarlo:

- El titular, en caso de condóminos, se solicitará la conformidad del o los condóminos que individual o conjuntamente fuesen titulares del 50% del automotor*



- El trámite podrá ser presentado en el registro de la futura radicación o en el registro donde se encuentra radicado.
- El adquirente si conjuntamente con el ST 04 presenta la transferencia. O entidad aseguradora que presente simultáneamente el ST15 en condiciones de inscribir el dominio con carácter revocable a su favor. Deberán presentarlo en el registro de la futura radicación.

No se operará cambio de radicación cuando se presenta transferencia simultánea a baja del automotor.

Se deberá presentar:

- ST 04
- Título.
- Cédula.
- DNI y fotocopias, de donde surja el nuevo domicilio o Guarda habitual...
- Si existe prenda: Notificación del acreedor prendario en ST 04 con firma certificada, o copia de telegrama colacionado. Donde se notifica el cambio de radicación.
- En caso que exista alguna medida judicial, el oficio que autorice el trámite.
- Si el cambio de radicación fuera de una jurisdicción alcanzada por la Ley N° 19.640, la desafectación a dicha ley.
- Si el titular estuviere inhibido, el oficio del juez que emitió la medida, autorizando el trámite.

El registro procesa el trámite y entrega nueva cédula y en el título se consigna el nuevo domicilio.

Si el interesado deseara el trámite con carácter de urgente, puede solicitarlo con F 55. Deberá cumplir con todo lo previsto anteriormente, para cambio de radicación...

Es obligatorio presentar Título y cédula, si faltare alguno de estos, se debe presentar en donde este radicado el legajo.

DENUNCIA DE VENTA

Una vez entregado el automotor al comprador y sea cual fuere el tiempo transcurrido desde ese hecho, el vendedor titular registral, podrá comunicar el hecho, presentando el trámite de denuncia de venta en ST 11.

Debe consignar en ST 11.

- Nro. De dominio
- Nombre y apellido, y nro. de documento del vendedor titular.
- Nombre y apellido del comprador. Si no lo recuerda, se consigna **NO RECUERDA**
- Lugar y fecha en que se efectuó la entrega. Si no lo recuerda, fecha aproximada.
- Cualquier otro dato que resulte de interés, como domicilio del comprador.
- Debe presentar original y fotocopia de cualquier constancia de la celebración de la venta, si la tuviera.

Si el vendedor denuncia el domicilio del comprador, y hayan pasado más de 10 días hábiles contados a partir de la fecha declarada como la entrega del automotor, sin efectuarse la transferencia, el Registro manda al comprador una carta certificada con aviso de retorno comunicándole que se le ha petitionado la prohibición de circular y el secuestro del automotor.



*Transcurridos **30 días hábiles** contados desde la notificación el Registro dispondrá la prohibición de circular y el secuestro del automotor.*

*Si el vendedor no declara domicilio del comprador, el Registro toma como fecha de declarar la prohibición de circular a los 30 días hábiles a partir del vencimiento de los 10 días hábiles de celebrado el acto, salvo que en la presentación dicho plazo se encontrare vencido, entonces se dictará la prohibición de circular a los **30 días hábiles** de presentada la Denuncia de Venta.*

Si se presenta a inscribir la transferencia una persona distinta a la declarada en F 11, se le da curso a la transferencia.

*Una vez declarada la prohibición de circular, es decir a los 30 días hábiles, no se efectuará otro trámite hasta que el adquirente haya inscripto el bien a su nombre y **abonado el arancel de rehabilitación de circular**. (Hoy es de \$ 52.-. Después de esa fecha, \$ 52.- por año, hasta un máximo de 3 aranceles de multa.)*

Si el automotor se encuentra en condominio, puede pedir la denuncia de venta cualquiera de los condóminos, pero la prohibición de circular sólo podrá dictarse si firman todos los vendedores.

DENUNCIA DE COMPRA

La podrán presentar los adquirentes de automotores que no tengan el ST 08 firmado por los vendedores. Se realiza con ST 10 de denuncia de compra.

Deben consignar:

- *Nombre, apellido y documento del presentante.*
- *Nro. De dominio, motor y chasis, modelo y marca.*
- *ST 12 de verificación.*
- *Circunstancia en que adquirió el automotor, consignando nombres y demás datos de la operación.*
- *Recibo de patentes, si los tuviera.*
- *Todo otro elemento que acredite la adquisición, si los tuviera.*
- *Manifestación de asumir todas las responsabilidades inherentes al dueño del automotor por los gastos y daños que puedan haber causado desde la fecha de su posesión. Se realiza en el registro.*
- *Deberá además presentar ST08 con sus datos completos y sus firmas certificadas. En Observaciones se consignará que falta la firma del titular.*
- *Deberá presentar para la firma del encargado de Registro, telegrama o carta documento, notificándole al titular que se ha realizado la denuncia de compra y citándolo para que complete el acto, con la conformidad conyugal si correspondiere.*
- *El petionario, deberá presentar dentro de los 10 días corridos siguientes, la copia de la emisión del telegrama mencionado.*

- *Si el titular, se presenta y firma los ST 08, se citará al denunciante para que abone los aranceles de transferencia. No se exigirá una nueva verificación si ésta se hubiere vencido en el tiempo de presentada la denuncia de compra.*



Si el titular registral hubiere realizado una denuncia de venta, denunciando como comprador a la misma persona que realiza la denuncia de compra, y si hubiese prestado el consentimiento conyugal si corresponde en la Denuncia de Venta, y se presentan todos los requisitos para una transferencia, se procederá a darle curso a la transferencia, sin necesidad de la ST 08.

- Si la denuncia de compra se realiza con posterioridad a la denuncia de venta pero antes de la prohibición de circular, se paralizará la prohibición de circular.
- Si la denuncia de compra se realiza después de la prohibición de circular de una denuncia de venta, el presentante deberá pagar los aranceles de multa correspondiente.
- Si dentro de los 60 días hábiles de efectuada la denuncia de compra no se inscribiese la transferencia o no se acreditase haber iniciado acciones judiciales para ello, caducarán los efectos de la denuncia de compra.

CONVOCATORIA

*Será en forma obligatoria o automática mediante la presentación del **ST 53 y ST 121**, título y cédula. Podrá ser presentada con **ST 53 y ST 12** de verificación.*

Debe presentarla el titular con firmas certificadas, en caso de condóminos, cualquiera de ellos, o por el adquirente, conjuntamente con transferencia

Será en forma automática, cuando se presente transferencia o cualquier otro trámite registral que afecte al dominio o deba emitirse nueva cédula. Se deberá completar el ST60, que entrega el registro en forma gratuita, y no lleva certificación de firmas. Si no presenta el ST12 de verificación, deberá presentar el ST 121.. Se entregará título, cédula y una constancia de autorización para circular con la anterior placa metálica, por un plazo de 45 días corridos contados desde la presentación.

Será en forma obligatoria, vencido el plazo establecido por la DIR. Nacional, de presentarse vencida, debe pagar la multa correspondiente y da por vencida la cédula en uso. Se debe presentar el ST 53, título, que se devolverá al titular junto con una fotocopia autenticada donde conste el nuevo nro. De dominio. Se debe presentar el ST12 de verificación o el ST 121 de pedido de comprobación. Deberá completarse con los datos del titular y del automotor y el lugar dentro de la jurisdicción de radicación del automotor, donde se encuentre el automotor, para ser verificado si la DIR. Nacional lo cita para ello. Lo hace mediante telegrama emitido con unos días de anticipación. La debe presentar el titular, en caso de condóminos, cualquiera de ellos, o los meros poseedores o tenedores. El registro emite nueva cédula, 2 placas metálicas, y asienta en el título la nueva numeración.

MERO POSEEDOR O TENEDOR

*Se presenta con **ST 153, título y cédula** (que se devuelven al titular) con fotocopias, y **ST12 de verificación***

*Debe presentarse conjuntamente con **Denuncia de Compra**.*

Si el peticionario fuere un heredero o tuviere el automotor en leasing, debe presentar una nota simple explicando la razón de la posesión o tenencia y acompañe los documentos que acrediten la circunstancia



expuesta, no requiriéndose la Denuncia de Compra, será remitido a la DIR. Nacional para su aprobación.

No se tomará razón del trámite, si existiera una Denuncia de Venta previa a la presentación del trámite, y no se hubiera realizado la transferencia respectiva.

El Registro entregará las 2 placas metálicas con la nueva numeración, una constancia registral del cambio de dominio que se asentará en el título,

OTROS TRAMITES ST 02

INFORME DE DOMINIO

Cualquier persona física o jurídica puede pedir al Registro informes respecto de la situación jurídica de un automotor o de anotaciones personales que obren en él.

Se solicita con ST 02, punto 6 y basta con que se consigne el n ° de dominio.

No requiere certificación de firmas. El informe será por escrito y contendrá todos los datos del automotor, del titular/res, cónyuges, y las medidas judiciales o prendas que tuviera el automotor o el titular. Se despacha en 24 hs.

De presentarse transferencia simultánea, donde cualquiera de ellas sea de otra jurisdicción, se podrá presentar informe de inhibición vía FAX por ST 56, no se necesita certificación de firma.

Cuando el informe se refiera a un dominio radicado en otra jurisdicción, se podrá realizar con ST 57, no requiriéndose certificación de firma. Se realiza vía FAX y se despacha en 96 horas.

Se podrá solicitar informes a la Dirección Nacional con ST 58, no requiriendo certificación de firmas. También se puede solicitar INFORME HISTORICO que informa todos los titulares del dominio.

CERTIFICADO DE DOMINIO

Se presenta con F 02, y sólo lo puede solicitar el titular registral o autoridad judicial.

El certificado que emitirá el registro contendrá los datos completos del dominio y del titular, incluyendo cualquier medida que afecte al titular o al dominio.

*La presentación del certificado de dominio **BLOQUEA EL LEGAJO POR 15 DIAS HABILES** contados a partir de su presentación.*

Los actos cuya inscripción se solicitan con posterioridad a la presentación del certificado de dominio, quedan pendientes hasta que caduquen los 15 días hábiles, salvo que se entregue al registro el triplicado del certificado de dominio emitido con anterioridad, liberando el bloqueo. Durante el bloqueo se le da curso a los trámites que no modifican la situación jurídica del titular o del automotor (duplicado de cédula, etc.)

CONSULTA DE LEGAJO

Cualquier persona podrá consultar personalmente los antecedentes del dominio en forma verbal, en el Registro que corresponda, con la presentación de ST 02.

Los mandatarios y abogados, presentando su credencial, podrán solicitarlo sin la presentación del ST 02.



EXPEDICION DE CONSTANCIAS REGISTRALES

Cualquier persona podrá solicitar fotocopias del legajo con ST 02.

DUPLICADO DE TITULO

Se solicita por extravío, robo, hurto deterioro total o parcial. Se solicita con ST 02 por el titular registral o por el adquirente si lo solicita junto con la transferencia.

Debe presentarse verificación física del automotor excepto cuando:

- *Que el duplicado se solicite por deterioro.*
- *Que la solicitud de duplicado se presente conjuntamente con la denuncia de robo o hurto. (en este caso no se emite duplicado de titulo, sino que se otorga constancia de titularidad)*
- *Que se presente junto con transferencia. Se tendrá por válido 1 sola verificación.*

CEDULA ADICIONAL

Se presenta con ST 02, o solicitándolo en el rubro Observaciones del formulario tipo que corresponda de acuerdo al trámite a presentar.

- *Lo debe solicitar el titular, o uno de los condóminos, o el adquirente si se presenta con transferencia.*
- *No se expedirán cédulas adicionales cuando esté denunciado robo o hurto. Que se haya anotado Denuncia de Venta, que se haya dado de baja el motor sin haberle dado de alta a uno nuevo.*
- *Salvo en los casos en que expresamente se determine otro plazo (como discapacitados), las cédulas **vencen a los 1 años de emitidas**, excepto para el titular.*

DUPLICADO DE CEDULA

Se expiden en caso de robo o hurto, deterioro total o parcial. Se presenta con ST 02, por el titular o cualquiera de los condóminos.

Debe presentarse el ST 02 conjuntamente con el titulo del automotor. (Excepto que se solicite duplicado de cédula por extravío simultáneamente con otros trámites, en este caso se denuncia en Re.Civil, comisaria o Reg.Automotor)

Los duplicados de cédula tendrán una validez por el plazo que reste para el vencimiento del original, salvo que se presente la solicitud dentro de los 60 días anteriores a su vencimiento, en ese caso éste será de 1 años.

Rigen las mismas excepciones que para cédula adicional.

RECTIFICACION DE DATOS

Cuando por error u omisión se hubiera inscripto en forma errónea o incompleta, nombres o apellidos de alguna de las partes, se podrá solicitar la rectificación mediante ST 02.



Junto con el ST 02, deberá presentarse la documentación que acredite la correcta identidad siempre que coincida el nro. De documento.

*Si lo que se modifica es el nombre o apellido del cónyuge deberá presentarse **acta de matrimonio, junto con DNI. Y fotocopias.***

De tratarse de personas jurídicas, se presentara estatutos o contrato social.

*Toda modificaron al nombre o apellido que se produzca **después** de la inscripción del trámite, deberá ser presentada con testimonio judicial que así lo aclare. Salvo que se tratare de una mujer casada que solicite agregar o suprimir el apellido marital, en cuyo caso deberá acompañar el acta pertinente.*

RECTIFICACION DE DATOS REFERIDOS AL ESTADO CIVIL DEL TITULAR

Se solicita con ST 02.

En casos de matrimonios celebrados en el país, deberá presentarse acta de matrimonio en original y fotocopias.

Para matrimonios celebrados en el extranjero se deberá presentar acta de matrimonio legalizada por el Consulado Argentino y por autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

*Se dará curso a la rectificación siempre que ésta fuera de fecha **anterior** a la inscripción del trámite.*

*Si se consigno como estado civil casado, y el titular declara ser soltero, deberá presentar **Oficio o testimonio judicial que lo acredite.***

RECTIFICACION DE DATOS REFERIDOS A LA DISPONIBILIDAD DEL BIEN.

Cuando en la inscripción se hubieran consignado erróneamente u omitiendo datos respecto de la capacidad el titular o sus facultades de libre disponibilidad, (error en la edad, apareciendo como menor, inscribirlo como bien ganancial cuando es propio, etc.) Se presenta con ST02

Si se puede comprobar el error con presentación de documentos, así lo realizará el Registro, de lo contrario se exigirá orden judicial.

*Toda modificación a la capacidad del titular, con posterioridad a la inscripción deberá ser solicitada con **orden judicial.***

RECTIFICACION DE DATOS REFERIDOS A MOTOR O CHASIS O CUADRO

Se presenta con ST 02 cuando alguno de los nros. De motor o chasis hubieran sido mal consignados por la fábrica terminal en el certificado de fabricación.

Deberá acompañar un certificado expedido por la fábrica terminal en la que conste el nro. Correcto y la comunicación a la DIR. Nacional.

*Los pedidos de rectificación podrán ser efectuados por **el titular o por el adquirente**, si presenta conjuntamente la transferencia.*

CAMBIO DE DENOMINACION DE PERSONAS JURIDICAS TITULARES REGISTRALES

Se procede cuando.

- *Se transforme el tipo jurídico de una SOC. (De SRL a SA, etc.)*
- *Cuando una misma SOC. transforme su denominación (Marcola SA pasa a llamarse Marcolita SA)*

Se debe presentar:

- *ST 02*



- Estatuto inscripto en el Reg. Publ. De Comercio donde figure la transformación de la denominación o del cambio social.
- Título y cédula

INSCRIPCION PREVENTIVA

SOCIEDADES EN FORMACION

La inscripción preventiva del dominio de automotores a favor de Compañías Comerciales, procederá únicamente cuando dichos bienes sean dados por el titular como aporte del capital lo que se acredita con el contrato o estatuto. Se inscribe la transferencia con carácter preventivo a favor de la sociedad en formación. Una vez constituida la sociedad se solicita con F02, la anotación definitiva a nombre de la sociedad constituida. Debe presentar el contrato o estatuto ingresado en la Ins. Gral. De Justicia.

ENTIDADES ASEGURADORAS

En el caso de robo o hurto de un automotor asegurado, la compañía o ente asegurador, podrá petitionar antes del recupero, la inscripción del dominio a su nombre.

*Se practicará con ST 15, por cuaduplicado, simultáneamente con la denuncia de robo o hurto, salvo que ésta haya sido presentada con anterioridad. Debe contener **el consentimiento conyugal** cuando el titular es casado y el bien no posea el carácter de propio. El registro devuelve el triplicado y cuaduplicado del ST 15.*

Durante 180 días contados desde su inscripción a favor de la aseguradora, será revocable. La revocación se petitionará con ST 16 firmado por la aseguradora y el anterior titular, cuando el anterior titular optare por recibir el automotor recuperado y devolver la indemnización. La revocación se presenta simultáneamente o con posterioridad al recupero. Vencido los 180 días y de no mediar solicitud de revocación, el dominio quedará automáticamente consolidado a nombre de la aseguradora.

Idéntico efecto tendrá si antes del vencimiento de los 180 días, la aseguradora solicita con F 08 completo el traspaso a su nombre. Deberá adjuntar: ST04 de recupero, Certificado judicial de tenencia definitiva a su nombre y verificación.

Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, la CIA. De seguros del vehículo hurtado, podrá petitionar la inscripción del automotor a su favor, una vez operado el recupero. Debe presentar:

- ST 04 de recupero suscripto por el representante legal de la CIA. De seguros.
- Certificado judicial de tenencia definitiva a su nombre.
- Cesión de derechos, realizada por escritura publica o ST 14, con firmas certificadas por escribano o registro. Debe contener consentimiento conyugal. Si el original, estuviese en el juzgado, debe presentarse fotocopia certificada por el tribunal.
- ST 08, como minuta, suscripta por el representante legal de la CIA. De seguros.
- ST 12 de verificación física.



COMERCIANTES HABITUALISTAS

Se reconocen las siguientes categorías:

- 1 Concesionarios oficiales de las Empresas Terminales de la industria automotriz, de las autorizadas por el régimen del Decreto 202/79 y de las Empresas Terminales de motovehículos autorizadas.*
- 2 Representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras de automotores o motovehículos.*
- 3 Concesionarios de representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras de autom. O motovehículos.*
- 4 Comerciantes en la compra y venta de ambos.*
- 5 Importadores habitualistas de ambos.*
- 6 Concesionarios de Importadores Habitualistas de ambos.*

Para ser reconocidos como tales deben inscribirse en los registros respectivos.

El 1, 2, 3, 5 y 6 están habilitados para:

- Certificar firmas y autenticidad de documentos*
- Verificar los 0KM por ellos vendidos*
- Adquirir F0I para automotores nacionales o importados sin necesidad de presentar el certificado de fabrica/importación*
- Gozar del beneficio arancelario en la inscripción de transferencias a su nombre.*
- Adquirir y usar placas provisorias de uso exclusivo para concesionario. (excepto para 5 y 6)*
- Extender las facturas de venta de los automotores*
- Ejercer los derechos que el digesto les otorgue.*

PLACAS PROVISORIAS PARA FABRICANTES Y REPRESENTANTES Y DISTRIBUIDORES OFICIALES DE FÁBRICAS EXTRANJERAS.

Su uso está limitado para automotores no inscriptos nacionales o importados por fabricas terminales, exclusivamente para rodar en transito entre la fabrica y la aduana, el deposito, concesionarios o ensayos de pruebas.

*La vigencia de estas placas será de **7 días corridos** a partir de su expedición para autos y pick ups y **15 días corridos** para camiones y vehículos de transporte.*

Serán asignadas por las fabricas terminales, las que procederán a su impresión. Se podrán usar exclusivamente en el vehículo consignado, destruyéndose después de su uso.

Las fabricas terminales podrán hacer uso de placas metálicas, para automóviles no inscriptos. Podrán contar con 20 placas metálicas.

Cada una de las placas metálicas se acompaña con un certificado emitido por la DIR. Nacional que contendrá la resolución emitida.

PLACAS PROVISORIAS PARA IMPORTADORES

Serán de uso exclusivo para los automotores que introduzcan al país los importadores o concesionarios para comercializarlos y los usuarios que lo importen en forma directa, solo para rodar entre la Aduana y el domicilio del importador o concesionarias.



Son de papel y las entrega el Registro correspondiente al domicilio del importador. Se solicitan con ST02 y debe presentarse el certificado de nacionalización o despacho de importación. La validez es la misma que las anteriores.

PLACAS PROVISORIAS PARA CONCESIONARIOS

Los concesionarios oficiales de automotores 0KM de fabricación nacional y concesionarios oficiales de automotores importados, inscriptos como comerciantes habitualistas en la DIR. Nacional, podrán solicitar al Registro seccional con jurisdicción en su domicilio, la inscripción al Régimen de Beneficiarios de Placas Provisorias para uso exclusivo de Concesionarios, para el otorgamiento de Placas Provisorias para uso exclusivo de Concesionarios, de material metálico.

Su uso está restringido a los automotores no inscriptos asignados para su comercialización en los sig. Casos:

- *Traslado de la terminal o aduana a la concesionaria*
- *Traslado de un local a otro de la misma concesionaria*
- *Traslado de la concesionaria a la terminal a otra concesionaria*
- *Traslado para carrozado de la unidad*
- *Prueba de pre entrega de la unidad.*

Para inscribirse deben cumplir con:

- *Presentación de ST02*
- *Certificado extendido por la fábrica terminal o importador acreditando al solicitante como su concesionario oficial.*
- *Si el concesionario fuese una persona física deberá indicar datos personales completos. Si fuese una persona jurídica, deberá acompañar copia autenticada del documento constitutivo, y sus modificaciones de donde surja la inscripción en el Reg. Público de Comercio.*
- *Cuit*
- *Abonar la tasa anual correspondiente*

De la inscripción en el registro, surgirá para cada comerciante, un numero identificadorio exclusivo. Figurando además la cantidad de placas asignadas.

El registro otorga 2 placas provisorias, si se solicitan más debe abonarse por las que se solicite de más.

La asignación de estas placas tendrá una vigencia de UN AÑO CALENDARIO.

- *Se otorgan a cada concesionario UNA o DOS placas provisorias*
- *Si se solicitan más de DOS y hasta un máximo de SEIS el registro podrá otorgar la cantidad solicitada, siempre que esta resulte representativa del 10 % de su promedio mensual de ventas.*

Son metálicas con números y letras blancas sobre fondo rojo. Tiene la palabra Concesionario y el número de inscripción como comerciante habitualista.

La circulación de un automotor con estas placas, solo podrá estar a cargo de las personas que se autorice expresamente para ello a cuyo efecto el registro extenderá el Certificado de Placas Provisorias para uso exclusivo de concesionarios.

En dicho certificado, que no sustituyen ni reemplaza a la licencia de conducir, figuraran:

- *Los datos de la concesionaria responsable*
- *Los datos de la persona autorizada para circular con dichas placas*
- *Los números internos identificadorios de la cantidad de placas asignadas.*

A fines del otorgamiento de dicho certificado, las concesionarias deberán presentar al registro, una lista con los datos personales y firma de cada persona que se habilite para conducir, suscrita por el representante legal de la concesionaria.



Además del certificado será requisito para circular con estas placas, una declaración jurada de la concesionaria en la que debe contener:

- *Marca del automotor*
- *Tipo del automotor*
- *Modelo*
- *Fecha de fabricación o de despacha a plaza*
- *Numero de motor*
- *Numero de chasis/bastidor*
- *Numero de placas de concesionario.*

Los beneficiarios a este régimen, que hayan dejado de funcionar como concesionarios oficiales, deberán comunicarlo al registro respectivo y devolver las placas de concesionario.

RENOVACION

Antes del 31 de diciembre de cada año, los concesionarios que tuvieran asignado placas, deberán comunicar al Registro mediante la presentación del ST02, su decisión de renovación de las mismas.

Se deberá abonar la tasa anual correspondiente a la renovación.

Vencido el plazo, caducan automáticamente y el registro enviará una intimación para la devolución de las placas antes del 31 de enero.

Si la concesionaria decide renovarlas, deberá abonar una mora.

PLACAS PROVISORIAS PARA AUTOMOTORES SUBASTADOS ARMADOS FUERA DE FÁBRICA Y 0 KM DE FABRICACION NACIONAL

Su uso estará limitado a automotores subastados por organismos públicos, a los A.F.F. y a los 0 KM nacionales no verificados por la terminal o concesionario, exclusivamente para rodar en tránsito hasta la planta verificadora.

Se asignan gratuitamente al adquirente cuando:

- *Que el adquirente haya solicitado la inscripción inicial.*
- *Que de la documentación presentada resulte viable su inscripción.*

Tienen una vigencia de 7 días corridos para autos y pick-ups y de 15 para camiones y transporte.

Deberán ser devueltas al Registro para finalizar el trámite de inscripción. Si se vencen el peticionario pagará la renovación de las mismas.

PLACAS PROVISORIAS PARA AUTOMOTORES IMPORTADOS

Se otorgarán cuando iniciada la inscripción inicial, no haya verificado el concesionario y se deba trasladar el automóvil hasta la planta verificadora o no se haya constatado en la DIR. Nacional el certificado de nacionalización. También se entregan para importadores directos declarados en el certificado para verificar o retirar el automóvil de la Aduana.

Las asigna gratuitamente el Registro, una vez iniciado el trámite de inscripción inicial siempre que esta sea viable de ser realizada.

Tendrá una vigencia de 30 días corridos. (Se contempla en plazo de verificación y de constatación del certificado) Deberán ser devueltas al Registro después de verificar, para completar el trámite.

PLACAS PROVISORIAS PARA TRANSLADO DE UNA JURISDICCION A AQUELLA DONDE DEBA PRACTICARSE SU INSCRIPCION

Se entregarán para automotores que han sido adquiridos en una jurisdicción distinta a la que se va a practicar su inscripción inicial. Siempre que ésta quede a más de 100 KM



Se solicitan con ST 02 en el registro con competencia en la jurisdicción del lugar de compra del automotor. Deben ser devueltas al registro al presentarse la inscripción en el registro que lo practicará. Tendrá una vigencia de 7 días corridos para automóviles y pick-up y de 15 días corridos para camiones y transporte

Debe acompañarse con: ST 01, Certificado de fabrica/importación, DNI, completos y con 2 fotocopias de todo, el Registro devolverá los originales con leyenda en Observaciones donde se consigna el nro. De placas provisionarias y la fecha de vencimiento.

La inscripción inicial debe presentarse en el registro que le corresponde por radicación ANTES del vencimiento de las placas provisionarias, de lo contrario pagará la multa correspondiente.

PLACAS PROVISORIAS PARA CIRCULAR DURANTE EL TRÁMITE DE REPOSICION DE PLACAS METALICAS.

Se entregan en forma gratuita a quien solicita en el Registro el duplicado de placas metálicas por robo, extravío o deterioro.

Se solicitan con ST 02.

Se colocará el nro. De dominio y la letra D de duplicado. O T de triplicado y tendrán una validez de 30 días corridos.

Si se pierden las Placas Provisionarias, debe realizarse la denuncia policial correspondiente y presentarla en el Registro dentro de las 24 hs. Siguiendo.

PERMISOS DE CIRCULACION PARA MOTOVEHICULOS

Los Registros con competencia en Motovehiculos y dentro de la jurisdicción aduanera, emitirán estos permisos para las personas que figuren como comprador declarado en el despacho. Se habilitan para rodar desde la Aduana hasta la planta verificadora o el domicilio del importador.

Se solicitan con ST 02, Certificado de nacionalización / importación.

Tiene una validez de 7 días.

Los Registros correspondientes al domicilio del comprador los extenderán para verificar cuando se haya presentado la inscripción inicial.

Cuando la inscripción inicial se produjera a una distancia de más de 100 KM, se entregara el permiso para rodar hasta el lugar, presentando ST 02 y todo lo requerido para la inscripción inicial y fotocopias.

PRENDA

*Las prendas con registro pueden constituirse para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de una obligación, a las que los contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantía prenda un valor **consistente en una suma de dinero.***

Los bienes afectados a la prenda, garantizan al acreedor, con privilegio especial sobre ellos, el importe de la obligación asegurada, intereses y gastos en los términos del contrato y de las disposiciones del presente. El privilegio de la prenda se extiende al importe por indemnizaciones debidas a siniestros, perdidas o deterioro de los bienes prenda.

La prenda con registro podrá constituirse a favor de cualquier persona, jurídica o física, tenga o no domicilio en el país.



Durante la vigencia del contrato prendario, el dueño de los bienes, no puede constituir, bajo pena de nulidad, otra prenda sobre éstos, salvo que los autorice por escrito el acreedor.

El dueño de los bienes, sólo puede enajenarlos cuando el adquirente se haga cargo de la deuda en las mismas condiciones que se pacto, inclusive en cuanto a la responsabilidad.

PRENDA FIJA

Pueden prendarse todos los bienes muebles.

El cambio de radicación de un bien prendado, sólo se operará con autorización del acreedor prendario.

El Registro tiene la obligación de procesar la prenda dentro de las 48 hs. de solicitada su inscripción.

*El privilegio del acreedor, se conserva hasta la extinción de la obligación, **pero no más de 5 años**, contados desde la fecha de inscripción. Podrá sin embargo, reinscribirse antes de caducar. Si durante la vigencia de ésta, se promoviera su ejecución judicial, el acreedor tiene derecho a que el juez ordene la reinscripción por el término indicado, tantas veces como fuera necesario.*

El contrato prendario inscripto, es transmisible por endoso. Este debe inscribirse en el Registro.

La inscripción será cancelada cuando:

- *Cuando así lo disponga una resolución judicial.*
- *Cuando el acreedor o el dueño de la cosa prendada lo solicite, adjuntando certificado de prenda endosada por su legítimo tenedor.*
- *El dueño de la cosa prendada puede pedir al registro la cancelación de la prenda inscripta, adjuntando el comprobante de haber depositado el importe de la deuda en el banco oficial más próximo, a la orden del acreedor. El encargado del registro notificara al acreedor mediante carta certificada. Si el acreedor manifiesta su conformidad o no formulara observaciones en el término de 10 días a partir de la notificación, se dará por valida la cancelación. En el caso que se objetara, el encargado de registro, comunicará al deudor y al banco para que ponga la suma depositada a disposición del depositante quien puede promover juicio por consignación.*

Están obligados solidariamente al pago, el deudor y los endosantes o garantes.

NORMAS REGISTRALES

Un contrato de prenda no puede gravar 2 o más unidades, aunque tengan la misma radicación, deberá presentarse un contrato de prenda por cada unidad.

No se inscribirán prendas sobre partes del automotor.

PRENDA EN GARANTIA DE DEUDA DE TERCEROS:

La prenda puede ser constituida por el titular registral del automotor, en garantía de la obligación de un tercero. Debe estar suscrito por las partes y con el consentimiento conyugal si el titular fuese casado.

CERTIFICANTES DE FIRMAS:

Si el acreedor va a actuar con certificantes de firmas, deberá presentarse en el registro que le compete con:

- *ST 02*
- *Nomina por duplicado de por lo menos 2 certificantes. Debe figurar nombre, apellido, DNI, domicilio.*

Está nomina, una vez inscripta, le será valida para la presentación de prendas en todos los registros del país. Como único recaudo, los registros exigirán la exhibición de la nomina de certificantes, inscripta en el registro.

INSCRIPCION DE CONTRATOS PRENDARIOS



- Solo pueden prendarse bienes que previamente han sido inscriptos previamente en el Registro del Automotor. Los datos del automotor en la prenda, deben coincidir con los existentes en el legajo.
- La fecha de inscripción de la prenda o de las cuotas o pagares, puede ser anterior o posterior a la adquisición del dominio.
- Las prendas se instrumentan con la presentación de: **ST 03** y contrato de prenda mediante uso de formulario oficial, u orden judicial (si la hubiere) o contrato por escritura o instrumento publico.
- En los distritos que corresponda pagará sellado. (en Pcia. de Bs. As. es el 1 % del total, en Capital no pagan sellado)
- El lugar de celebración del contrato puede o no coincidir con la jurisdicción del registro donde se presente para su inscripción.
- Consentimiento conyugal, siempre que el titular y/o los garantes sean casados, debe figurar en todos los casos. **SE DEJA CONSTANCIA QUE EL/LA TITULAR Y EL/LA GARANTE SON CONYUGUES ENTRE SI.** La misma leyenda se inscribe entre los garantes. Siempre que el titular o los garantes sean casados debe estar la firma del cónyuge.
- El contrato debe estar firmado por todos los titulares, garantes, cónyuges y acreedor y certificantes, si los tuviera.

NO SE EXIGIRA CERTIFICANTES DE FIRMAS

Cuando: el acreedor sea el Estado, sus reparticiones autárquicas y los Bancos y demás **entidades financieras autorizadas por el Banco Central**, las instituciones financieras de carácter internacional de las que la República Argentina sea miembro y las sociedades corporativas. (**Inscriptas por Art. 5 Inc.A**)

REQUISITOS FORMALES QUE DEBEN REUNIR LOS CONTRATOS

- Los contratos deben ser llenados **a maquina.**
- Las copias deben ser idénticas al original (con carbónico)
- Los espacios en blanco, deben ser cerrados.
- Toda corrección o testado, debe ser salvado en el cuerpo del contrato. Si no hubiere lugar, en la hoja continuación. En caso de ser devuelto un contrato observado, debe ser salvado en hoja continuación.
- El monto de la prenda, debe ser expresado en números y letras. De ser en moneda extranjera debe transcribirse su valor en pesos.
- De ser un condominio, en el contrato deben figurar todos los nombres y apellidos de todos los titulares, no así en el ST 03 donde se consignará el primer titular con la leyenda **y otros**. En el dorso del contrato deben figurar todos los datos de los demás condóminos, con los de sus cónyuges si los tuviera.
- De igual modo se transcribirán los datos de los garantes con sus cónyuges. Nombre, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, ocupación, nacionalidad

JURISDICCION:

Puede ser presentado en el registro donde está radicado o en el de la futura radicación, si se presentara conjuntamente con una transferencia.

La presentación de una inscripción inicial simultáneamente con la inscripción de prenda, podrá presentarse en el registro con jurisdicción en el **domicilio del acreedor prendario**, siempre que este se encuentre a una distancia mayor de **200 Km.** Del registro correspondiente al domicilio del titular.



PRESENTACION

1. *Contrato de prenda instrumentada en formulario oficial:*
 - ST 03, firmado por el acreedor y los deudores
 - Contrato de prenda original y dos copias no negociables, con los datos completos del automotor y de todos los titulares o garantes, con todas sus firmas.
 - Hojas continuación si las hubiere
 - CUIT o CUIL
2. *Contrato de prenda instrumentada por escritura publica:*
 - Instrumento público o testimonio de la escritura en original y 2 copias autenticadas por el escribano.
 - ST 03 como minuta, suscrita por el escribano interviniente.
 - CUIT o CUIL
3. *Oficio o testimonio mediante el cual se ordena la inscripción de prenda.*
 - Original del oficio o testimonio y 2 copias.
 - ST 03, como minuta.
 - CUIT o CUIL

No se le dará curso a la prenda si el titular estuviese inhibido, si faltare el consentimiento conyugal.

*Si el automotor estuviese gravado con una prenda anterior, debe presentarse la conformidad del anterior acreedor, se constituirá así una prenda de **segundo grado**.*

*Si la prenda se presenta simultáneamente con una transferencia en la que se opera Cambio de Radicación, debe completarse el **traslado** en el punto O del ST 03 y en el dorso del contrato prendario original.*

*En los casos que el acreedor no esté inscripto en el Banco Central (Art. 5 Inc. A) los certificantes de firmas deben figurar, con su sello y firma en **todas** las hojas del contrato y ST 03.*

En el caso de enmendarse algún dato en el ST 03, esto debe ser salvado en el margen izquierdo del ST 03 y debe tener las firmas del acreedor y deudor/res.

<i>El registro devuelve el original del contrato debidamente firmado, sellado y correlacionado.</i>

ENDOSO DE PRENDA

El endoso se produce cuando el acreedor transfiere una prenda inscripta a otro acreedor, (cambia el acreedor)

Debe presentarse:

- ST 02 suscripta indistintamente por el endosante o endosatario.
- ST 03 y contrato de prenda original donde figure en el casillero de endoso los datos y firmas del endosatario.
- CUIT o CUIL del endosatario.
- De existir mas de un endoso, debe presentarse otro ST 03 y hoja continuación donde figuren los datos del endosatario y firmado por ambos.

Rigen las mismas disposiciones que para el contrato de prenda original.

El registro devuelve el triplicado del ST02, con el contrato de prenda original y el ST 03 firmado y sellado el casillero de endoso y correlacionado al contrato.



CANCELACION DEL ENDOSO

Se solicita con ST 02, ST 03 y contrato de prenda original.

Debe haberse presentado con anterioridad el F 381. El registro devuelve el triplicado del ST02, el ST03 y contrato original debidamente cancelado.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO INSCRIPTO

Toda modificación del contrato inscripto debe instrumentarse en hoja continuación, escritura publica u orden judicial.

Debe presentarse:

- ST 02 suscripto por acreedor, o juez.
- Hoja continuación donde se vuelque el dato a modificar, suscripto por acreedor, deudor, garantes y certificantes, si los tuviera, en original y 2 copias.
- ST 03 y contrato original
- Deberá presentarse el F 381.

REINSCRIPCION DEL CONTRATO PRENDARIO Y CADUCIDAD

*El privilegio del acreedor prendario se conserva hasta la extinción de la obligación, pero no mas allá de **5 años** contados desde la fecha de su inscripción al final de cuyo plazo máximo la prenda caduca. Podrá reinscribirse por **el mismo plazo por una sola vez** el contrato **no cancelado** solicitado por el acreedor **antes** de caducar la inscripción.*

*Si durante el plazo de vigencia, se produjere acción judicial, el acreedor podrá solicitar al juez la extensión tantas veces como lo solicite. (Solo podrá reinscribirse más de una vez, por orden del juez) Los Bancos y financieras autorizadas por el Bco. Central, podrán solicitar mas de una reinscripción, **antes** de vencido el contrato, sin orden judicial, pero presentado aviso de remate del bien.*

*De no mediar orden de reinscripción, la caducidad se producirá **de oficio a los 5 AÑOS** de inscripta, no requiriéndose ningún trámite para su cancelación.*

Para peticionar la reinscripción debe presentarse:

- ST 02
- ST 03 y contrato de prenda original
- CUIT o CUIL

CANCELACION DEL CONTRATO DE PRENDA

La cancelación se puede producir por:

Por Orden judicial: debe presentar

- ST 02, orden judicial en original y 2 copias.
- F 381 si corresponde.

Por petición del acreedor o titular del automotor prendado debe presentarse:

- ST 02, firmada por acreedor o titular,
- ST 03 y contrato de prenda original, firmados y sellados en el casillero de cancelación, por el acreedor original y certificantes, si los tuviera, o el endosatario, de haberse producido un endoso. -Si el contrato sufrió modificaciones, deben presentarse los documentos que produjeron la modificación.
- F 381

*El registro devuelve el triplicado del ST 02 y retiene el ST 03 y contrato original debidamente cancelado. Podrán solicitar la cancelación **los mandatarios matriculados**. Y los adquirentes si presentan simultáneamente una transferencia a su nombre.*



CANCELACION POR ARTÍCULO 25:

Se produce cuando el titular registral y deudor ha terminado de pagar la prenda, pero por alguna motivo (desapareció el acreedor, o éste extravió el original del contrato) no tiene en su poder el contrato original de prenda cancelado por el acreedor.

El titular debe presentar:

- *ST 02, solicitando cancelación de prenda por Art. 25.*
- *Deposito en el Banco Nación, más cercano al registro. Se realiza por una suma simbólica (\$ 1). Se debe presentar al registro, la boleta de depósito.*
- *El registro le mandará carta certificada al acreedor, si el notificado manifestara conformidad o no formulara observación alguna, en el termino de 10 días corridos a partir de la notificación, en encargado le dará curso a la cancelación. En todos los casos debe presentarse F 381 si corresponde.*

POSESION O TENENCIA.

Se solicita con ST 20.

Corresponderá la inscripción de posesión o tenencia siempre que la otorgue el titular.

Se aplicarán las normas relativas a la transferencia excepto que:

- *No se requiere consentimiento conyugal, aún tratándose de bienes gananciales.*
- *La prenda, embargo o inhibición del titular, no afectan a su inscripción Solo lo impedirá, una medida jurídica de no innovar, o la prohibición específica de afectar la tenencia o posesión del automotor*
- *No se exige verificación.*
- *No debe acreditar, pago de impuesto de emergencia, ni patentes*
- *No se opera cambio de radicación del automotor, cualquiera sea el domicilio del poseedor.*
- *La posesión o tenencia, no impide la inscripción de una transferencia o prenda, o embargos o cualquier otra medida judicial.*
- *No se expide nueva cédula, ni se requiere la anterior.*
- *Pagara sellados de acuerdo si existe convenio de complementación.*
- *Se deja constancia en el titulo.*
- *De reintegrarse la posesión o tenencia al titular a petición de éste, se anotará con ST 02 y se asienta en el titulo*

Una vez inscripta, el registro lo asienta en el titulo y entrega el triplicado del ST20

CONTRATO DE LEASING

Se solicita con ST 24 y el contrato respectivo. Excepto que el tomador y el dador consignen en Observaciones. LEASING LEY N° 24.441... De ser así no es necesario el contrato.

Solo se efectúa cuando el dador es el titular registral.

- *No se exige verificación.*
- *No debe acreditar pago de impuesto de emergencia o patentes.*
- *No se operara cambio de radicación*
- *Si existiera prenda, deberá presentarse constancia de comunicación al acreedor prendario por carta documento.*



- *No impide la inscripción de transferencia a favor de un tercero, ni de prenda, embargo u otras medidas judiciales respecto del titular. Previamente a la inscripción de transferencia o prenda, el petionario deberá presentar carta documento que se comunicó el acto al tomador del leasing.*
- *No se expide nueva cédula*
- *Pagará los sellados correspondientes, si corresponde.*
- *Se deja constancia en el título y se entrega el triplicado del F24*

Cuando el tomador opte por adquirir el dominio de un automotor recibido en leasing, deberá presentar ST08 suscrito por el y el titular registral y dar cumplimiento a todo lo requerido para transferencias.

OTROS TRAMITES

IMPUESTO DE SELLOS

Cuando no medie Convenio de Complementación con el ente recaudador (que se pague en el Registro) antes de inscribirse una transferencia, una prenda u otro acto que de acuerdo a las normas locales deba tributar, el registro comprobará exclusivamente si se pagó o no el impuesto.

Cuando se trate de prenda celebrado en una jurisdicción y presentado para su inscripción en otra, se comprobará que se haya pagado en las dos jurisdicciones, salvo que en una de ellas no graven. (Ej.: si presento una prenda en Pcia. de Buenos Aires cuya futura radicación será Cap. Fed.: no se paga sellado. O cuando presento una prenda en Cap. Fed. Cuya futura radicación será Pcia. De Bs. As. Pago sellado en el Registro.)

INSCRIPCION INMEDIATA

Si se trata de una transferencia en la que no se hayan pagado todos o algunos de los impuestos correspondientes y en petionario se negare a hacerlo, y requiriese la inmediata inscripción de la transferencia, deberá solicitarlo con ST 02 que adjuntará al ST 08 con su firma certificada y una fotocopia del ST08. El registro procederá a:

- *Se dejará constancia en el título y en Observaciones del ST 08 que se inscribe ante la insistencia del adquirente.*
- *Cuando no se pueda pagar el impuesto de sellos en el Registro, por no existir Convenio, se asienta la negativa de pago en fotocopia del ST 08 certificándola como copia fiel, la cual queda en el Legajo y se le devuelve al adquirente los originales para que abone el sellado.*
- *Si a los 30 días corridos no se formaliza la situación, el Registro comunica el hecho al organismo recaudador correspondiente, junto con el triplicado del ST 08.*



DECLARACION JURADA DE BIENES REGISTRABLES (F 381)

*Los titulares de dominio deben presentarse ante la DGI dentro de los 10 días siguientes de la inscripción del bien a su nombre para solicitar el **F381** de declaración jurada de bienes registrables. Están obligados:*

*1 Los que hubiesen adquirido **automotores importados modelo 1986 y posteriores, inscriptos entre el 1-1-88 y el 18-10-92**, salvo que se trate de importados bajo el Protocolo 21.*

Están exentos:

- *Los estados Nacional, Provincial o Municipal. Las Sociedades de economía mixta (SOC. Anónimas con participación mayoritaria estatal) las misiones diplomáticas o consulares, fundaciones sin fines de lucro.*

Los bancos y entidades financieras reconocidas por el Bco. Central. Las misiones diplomáticas o consulares extranjeras.

*2 Los que hubiesen adquirido desde **el 19-10-92 inclusive**, automotores cuyo **valor de adquisición sea superior a \$ 25.000.-** Si el automotor tuviese más de un titular, este monto se computará por la parte que le toca a cada uno.*

- *Se tendrá en cuenta el valor total de adquisición que resulte de la factura de compra.*
- *Para el automotor importado directamente por el adquirente, se tomará como valor, el de aforo de automotor fijado por aduana, más los derechos de importación, mas las comisiones que surjan del despacho de aduana.*
- *En las transferencias, será el valor declarado en Pto. A, precio de compra.*

Quedan exceptuados del pto. 2:

- *Ídem excepciones a pto. 1, mas, las entidades, asociaciones y demás sujetos a la exención de impuestos por leyes nacionales.*

*De no presentarse el F 381 **no se dará curso** a transferencias, inscripción y modificación o cancelación de prendas.*

Debe presentarse: original y fotocopia que quedarán en el legajo, o Constancia asentada y suscrita por escribano certificantes de alguna de las firmas, en el cual manifieste que le fue presentado el F 381. Si la transferencia se inscribe por orden judicial, constancia de su presentación ante el juez.

*Cuando se presente en forma conjunta, inscripción inicial con transferencia, o dos transferencias y el primero debe presentar F 381, **no se dará curso** al segundo trámite hasta que se presente el F 381.*

*Cuando se presenta **simultáneamente** inscripción inicial y prenda, o transferencia y prenda, o transferencia y modificación o cancelación de prenda, y el primer trámite obligue la presentación del F 381, **Se tomará** razón de los dos trámites, y se exigirá su posterior presentación.*